

عقد تقديم خدمات إدارة حسابات ومنصات التواصل الاجتماعي

Social Media Management Services Agreement

إنه في يوم: () الموافق (/ / 20م)، تم إبرام هذا العقد بين كل من:

1_ المادة الأولى: أطراف العقد

أولاً: الطرف الأول (العميل)

الصفة القانونية: ☐ فرد ☐ شركة

الاسم /	
الجنسية	
الرقم القومي / رقم جواز السفر	
جهة الإصدار	
تاريخ الإصدار	
العنوان	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

في حالة العميل شركة

اسم الشركة/المنشأة:	
الشكل القانوني	
السجل التجاري رقم	
الرقم الضريبي الموحد	
يمثله قانوناً السيد	
بصفته	
بموجب ☐ السجل التجاري ☐ توكيل رقم () لسنة () شهر عقاري ()	
مقر الشركة	
البريد الإلكتروني للشركة	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول» أو «العميل».

ثانياً: الطرف الثاني (مقدم الخدمة)

الصفة القانونية: ☐ فرد ☐ شركة

الاسم /	
الجنسية	
الرقم القومي / رقم جواز السفر	
جهة الإصدار	

تاريخ الإصدار	
العنوان	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

في حالة مقدم الخدمة شركة

اسم الشركة /	
الشكل القانوني	
السجل التجاري رقم	
الرقم الضريبي الموحد	
يمثله قانوناً السيد	
بصفته	
بموجب	☐ السجل التجاري ☐ توكيل رقم () لسنة () شهر عقاري ()
مقر الشركة	
البريد الإلكتروني للشركة	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «مقدم الخدمة».

اسم المشروع	
نوع المشروع	☐ موقع تعريفي ☐ متجر إلكتروني ☐ منصة إلكترونية ☐ نظام ويب (Web Application) ☐ صفحة هبوط (Landing Page) ☐ أخرى:
البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل	
الشخص المسؤول عن المشروع	
الشخص المسؤول عن الاعتماد	
الشخص المسؤول عن الفواتير أو المدفوعات	

ويقر كل طرف بأنه يتمتع بالأهلية والصفة القانونية اللازمة لإبرام هذا العقد، وأن جميع البيانات والمستندات المقدمة منه صحيحة وسارية وقت التوقيع، ويلتزم بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ عليها خلال مدة سريان العقد، ويُعد أي إخطار يُرسل استناداً إلى آخر البيانات المثبتة بهذا العقد أو بما تم تحديثه وفقاً لأحكامه صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.

2_ المادة الثانية: التمهيد والإقرارات العامة

التمهيد: لما كان الطرف الأول يرغب في التعاقد مع الطرف الثاني لتقديم خدمات إدارة حسابات ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وذلك وفقاً لنطاق الخدمات والمخرجات والمتطلبات المتفق عليها بين الطرفين، وكان الطرف الثاني يقر بامتلاكه الخبرة الفنية والمهنية والإمكانات البشرية والتنظيمية اللازمة لتقديم تلك الخدمات وفقاً للأصول الفنية والممارسات المهنية المتعارف عليها، فقد توافقت إرادة الطرفين، وهما بكامل أهليتهما القانونية المعتبرة، على إبرام هذا العقد بالشروط والأحكام الآتية.

الإقرارات العامة: يـُعد هذا التمهيد، وجميع الملاحق المعتمدة لهذا العقد – إن وجدت – وأوامر التعديل المعتمدة، ومحاضر التنفيذ والتسليم والاعتماد، وأي مستندات أو نماذج أو اتفاقيات أو مراسلات يعتمدها الطرفان كتابةً أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة وفقاً لأحكام هذا العقد ويُصص صراحةً على اعتبارها جزءاً منه، بما في ذلك ملحق نطاق الخدمات (SOS – Scope of Services)، وملحق خطة التنفيذ والمقابل المالي، وملحق النماذج التنفيذية ومحاضر المشروع، واتفاقية إدارة الحملات الإعلانية، واتفاقية التصوير والإنتاج، وأي ملاحق أو اتفاقيات إضافية أخرى يعتمدها الطرفان، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُقرأ وتُفسر معه كوحدة قانونية واحدة، وتكون لها ذات الحجية والآثار القانونية.

1. يقر كل طرف بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي قدمها للطرف الآخر صحيحة ودقيقة بحسب علمه وقت تقديمها، ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر ينشأ عن عدم صحتها أو اكتمالها أو مشروعيته، كما يلتزم بإخطار الطرف الآخر، وفقاً لأحكام الإخطارات الواردة بهذا العقد، بأي تعديل جوهري يطرأ عليها ويؤثر في تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.
 2. يقر كل طرف بأنه يتمتع بالأهلية والصفة القانونية الكاملة لإبرام هذا العقد وتنفيذه، وأنه يملك جميع السلطات والتصاريح والترخيص والتفويضات اللازمة لإبرامه، وأن هذا العقد لا يتعارض مع أي التزام قانوني أو تعاقدي نافذ في مواجهته.
 3. وإذا كان أحد الطرفين شخصاً اعتبارياً، فيقر ممثله الموقع على هذا العقد بأنه يتمتع بالسلطة والصلاحيات القانونية والتفويض اللازم لإبرامه والتوقيع عليه وإلزام الشخص الاعتباري بجميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنه.
 4. يقر الطرف الأول بأنه يملك، أو يملك التراخيص أو الأدونات القانونية اللازمة لاستخدام، جميع البيانات والمعلومات والنصوص والصور ومقاطع الفيديو والتصميمات والشعارات والعلامات التجارية والأسماء التجارية والموسيقى والمواد الإعلانية وأي محتوى أو حقوق ملكية فكرية أو بيانات أو ملفات أو مواد أخرى يسلمها أو يطلب استخدامها في تنفيذ الخدمات محل هذا العقد، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية والمالية عن أي مطالبة أو نزاع أو ادعاء ينشأ بسبب عدم مشروعية استخدامها أو مخالفتها للقانون أو لحقوق الغير، مع التزامه بتعويض الطرف الثاني عن جميع الأضرار والخسائر والمصروفات التي تلحق به بسبب ذلك، ما لم يكن الطرف الثاني قد علم بعدم مشروعية تلك المواد أو الحقوق واستمر في استخدامها، أو كان الضرر ناشئاً عن غشه أو خطئه الجسيم أو تعديده.
 5. كما يقر الطرف الأول بأن جميع التعليمات أو المحتوى أو الحملات أو الإعلانات أو العروض أو المسابقات أو الادعاءات أو الرسائل التسويقية التي يطلب نشرها أو تنفيذها تقع مسؤوليته القانونية عليه، ولا يلتزم الطرف الثاني بالتحقق من صحتها أو مشروعيته أو مطابقتها للأنظمة أو اللوائح، ما لم يكن قد تعهد بذلك صراحةً في هذا العقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الثاني في رفض تنفيذ أي محتوى يراه مخالفاً للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغير أو سياسات المنصات الإلكترونية.
 6. ويقر الطرفان كذلك بأن تشغيل الحسابات أو الحملات أو الإعلانات أو أي خدمات مرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي يخضع لشروط الاستخدام والسياسات والخوارزميات والضوابط الفنية التي تضعها تلك المنصات أو مزودو الخدمات، وأن الطرف الثاني لا يملك السيطرة عليها ولا يضمن استمرارها أو ثباتها أو عدم تعديلها أو مستوى أدائها أو نتائجها، كما لا يتحمل المسؤولية عن أي تعليق أو تقييد أو حذف أو إيقاف للحسابات أو المحتوى أو الإعلانات أو الخدمات يصدر عن تلك المنصات أو الجهات المالكة لها، متى لم يكن ذلك ناشئاً عن إخلال مباشر من جانبه بأحكام هذا العقد.
 7. ويقر الطرفان بأن تنفيذ الخدمات محل هذا العقد يتطلب تعاوفاً مستمراً بينهما، ويلتزم الطرف الأول بتوفير جميع البيانات والمعلومات والمحتوى والمواد وصلاحيات الوصول والاعتمادات والموافقات والقرارات اللازمة لتنفيذ الخدمات في المواعيد المتفق عليها، كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الخدمات وفقاً لنطاقها الفني والزمني، ويقر الطرفان بأن أي تأخير أو امتناع من أحدهما عن تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقه يترتب عليه، بالقدر الذي تسبب فيه، تأخير مماثل في تنفيذ الخدمات أو تعديل الجدول الزمني أو المخرجات، وذلك دون مسؤولية على الطرف الآخر عن هذا التأخير.
 8. ويعد اعتماد الطرف الأول لأي محتوى أو تصميم أو حملة إعلانية أو خطة نشر أو أي مخرج آخر قبل نشره أو إطلاقه موافقة نهائية عليه، ولا يحق له بعد ذلك الرجوع على الطرف الثاني بسبب أي ملاحظات أو أخطاء أو تعديلات كان من الممكن اكتشافها قبل الاعتماد، ما لم تكن ناشئة عن مخالفة صريحة لما تم اعتماده أو لما ورد في هذا العقد أو ملاحقه.
 9. ويقر الطرفان بأن تنفيذ بعض الخدمات قد يتطلب استخدام حسابات أو منصات أو أدوات أو تطبيقات أو خدمات مملوكة للغير، وأن العلاقة بين الطرف الأول ومزودي تلك الخدمات تخضع لشروطهم وسياساتهم، ولا يترتب على هذا العقد تحميل الطرف الثاني أي التزام أو مسؤولية تتجاوز نطاق الخدمات المتفق عليها.
- كما يقر الطرفان بأن إبرام هذا العقد قد تم بإرادة حرة وسليمة، خالية من أي عيب من عيوب الإرادة المقررة قانوناً، وبعد أن أتيحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعة جميع أحكامه وملاحقه وآثاره القانونية والفنية والتجارية، والاستعانة بمن يراه من المستشارين أو المختصين قبل التوقيع عليه.

3_ المادة الثالثة: التعريفات

لأغراض تطبيق وتفسير أحكام هذا العقد، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص أو طبيعة العبارة خلاف ذلك. ويشمل المفرد الجمع، ويشمل المذكر المؤنث والعكس كلما اقتضى السياق ذلك.

العقد: هذا العقد بجميع مواده وتمهيده، وملاحقه المعتمدة، إن وجدت، وأوامر التعديل، ومحاضر التنفيذ والتسليم والاعتماد، وأي مستندات أو اتفاقيات أو مراسلات يعتمدها الطرفان كتابةً أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة وفقاً لأحكام هذا العقد ويُص صراحةً على اعتبارها جزءاً لا يتجزأ منه.

الخدمات: جميع خدمات إدارة حسابات ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يرتبط بها من خدمات أو أعمال أو مخرجات أو تقارير أو استشارات أو حملات أو أعمال تشغيلية أو فنية أو إدارية يلتزم الطرف الثاني بتقديمها للطرف الأول وفقاً لأحكام هذا العقد وملحقاته المعتمدة.

الحسابات: جميع الحسابات أو الصفحات أو القنوات أو الملفات التعريفية الخاصة بالطرف الأول على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت قائمة قبل إبرام هذا العقد أو أنشئت أو نُقلت إدارتها أو أُضيفت أثناء مدة سريان العقد، وذلك في الحدود المتفق عليها.

منصات التواصل الاجتماعي: أي منصة أو تطبيق أو شبكة اجتماعية أو خدمة رقمية تُقدم عليها الخدمات محل هذا العقد، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – Facebook وInstagram وX وLinkedIn وTikTok وSnapchat وYouTube وThreads وأي منصة أخرى يتفق الطرفان على إدارتها أو استخدامها كتابةً.

ملحق نطاق الخدمات (Scope of Services – SOS): الوثيقة التي تحدد نطاق الخدمات، والمخرجات، والمنصات المشمولة، وحدود مسؤوليات كل طرف، وما يدخل ضمن نطاق الخدمات وما يُعد أعمالاً إضافية، وتُعد المرجع الأساسي لتحديد التزامات الطرف الثاني، إن وجد.

ملحق خطة التنفيذ والمقابل المالي وآلية السداد: الملحق الذي يحدد مدة تنفيذ الخدمات، والخطة الزمنية للتنفيذ – إن وجدت –، والمقابل المالي، وآلية السداد، وجدول الدفعات، ووسائل الدفع، وأي بيانات مالية أو تنفيذية أخرى يتفق الطرفان على تضمينها، ويعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

ملحق النماذج التنفيذية ومحاضر المشروع: الوثيقة التي تتضمن النماذج والمحاضر المستخدمة أثناء تنفيذ هذا العقد، بما في ذلك نماذج اعتماد المحتوى، ومحاضر استلام البيانات، وطلبات التعديل، ومحاضر التسليم أو الإنهاء أو غيرها من النماذج التنفيذية، إن وجد.

المحتوى (Content): جميع النصوص، والصور، والتصميمات، والرسومات، والهوية البصرية، ومقاطع الفيديو، والريلز، والقصص (Stories)، والمنشورات، والإعلانات، والبلث المباشر، والتسجيلات الصوتية، والرسوم المتحركة، وأي مواد رقمية أخرى يتم إعدادها أو تعديلها أو مراجعتها أو جدولتها أو نشرها أو حذفها أو إدارتها ضمن نطاق الخدمات.

المحتوى المقدم من العميل (Client Content): جميع البيانات أو الملفات أو الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص أو الشعارات أو العلامات التجارية أو المواد الإعلانية أو أي محتوى أو مواد أو معلومات أو حقوق استخدام أو تراخيص يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني لاستخدامها في تنفيذ الخدمات.

خطة المحتوى (Content Plan): الخطة التي تحدد أنواع المحتوى، وأهدافه، وآلية إنتاجه، وجدول نشره، والمنصات المستهدفة، والفئات المستهدفة، وآلية التنفيذ، إن وجدت.

جدول النشر (Publishing Schedule): الجدول الزمني الذي يحدد مواعيد نشر المحتوى أو الحملات أو المواد الإعلامية على المنصات المختلفة، إن وجد.

المخرجات (Deliverables): جميع الأعمال أو الملفات أو التصميمات أو التقارير أو المحتوى أو جداول النشر أو الحملات أو أي نتائج أو مواد أخرى يلتزم الطرف الثاني بإعدادها أو تسليمها أو تنفيذها للطرف الأول وفقاً لأحكام هذا العقد وملحقاته.

معايير القبول (Acceptance Criteria): المعايير أو المواصفات أو الضوابط المهنية أو الفنية أو التشغيلية المتفق عليها التي يتم على أساسها تقييم الخدمات أو المخرجات أو اعتمادها وفقاً لأحكام هذا العقد وملحقاته.

الاعتماد (Approval): موافقة الطرف الأول على المحتوى أو المخرجات أو الحملات أو أي جزء منها، سواء كانت كتابية أو إلكترونية أو ضمنية أو تمت عبر المنصات أو وسائل الاتصال المعتمدة وفقاً لأحكام هذا العقد.

طلب التعديل (Change Request): أي طلب بإضافة أو حذف أو تعديل في نطاق الخدمات أو المخرجات أو الجدول الزمني أو المقابل المالي أو أي حكم من أحكام هذا العقد بعد بدء تنفيذه، ويخضع لإجراءات التعديل المنصوص عليها في هذا العقد.

الأعمال الإضافية (Additional Services): كل خدمة أو عمل أو نشاط أو مخرج لا يدخل ضمن نطاق الخدمات المتفق عليه، ويستلزم أمر تعديل معتمد أو اتفاقاً مستقلاً بين الطرفين.

صلاحيات الوصول (Access Credentials): جميع أسماء المستخدمين، وكلمات المرور، ورموز التحقق، وأكواد المصادقة، وصلاحيات الإدارة أو التحرير أو النشر أو أي وسائل وصول أخرى يتيحها الطرف الأول للطرف الثاني لتنفيذ الخدمات.

الحساب الإعلاني (Advertising Account): الحساب أو المحفظة أو أداة إدارة الإعلانات التابعة للطرف الأول أو المخصصة لإدارة الحملات الإعلانية على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي.

الحملات الإعلانية (Advertising Campaigns): الحملات الإعلانية المدفوعة التي يتم إعدادها أو إدارتها أو متابعتها أو تحسينها عبر منصات التواصل الاجتماعي إذا كانت داخلة ضمن نطاق الخدمات.

ميزانية الإعلانات (Advertising Budget): المبالغ التي يخصصها الطرف الأول لشراء المساحات الإعلانية لدى منصات التواصل الاجتماعي، ولا تُعد جزءاً من المقابل المالي المستحق للطرف الثاني ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

سياسات المنصات (Platform Policies): جميع شروط الاستخدام، وسياسات الخصوصية، ومعايير المجتمع، وسياسات الإعلانات، والتعليمات الفنية، والضوابط أو التحديثات أو التعديلات التي تصدرها منصات التواصل الاجتماعي أو مزودو الخدمات من وقت لآخر.

الأدوات الاحترافية (Professional Tools): أي برامج أو منصات أو تطبيقات أو أدوات تحليل أو تصميم أو جدولة أو إدارة أو ذكاء اصطناعي أو قياس أداء أو إنتاج محتوى يستخدمها الطرف الثاني في تنفيذ الخدمات، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، وذلك في الحدود المتفق عليها.

مؤشرات الأداء (Key Performance Indicators – KPIs): المعايير أو المؤشرات الكمية أو النوعية التي يتفق الطرفان على استخدامها لتقييم أداء الخدمات، إن وجدت، ولا تُعد بذاتها التزامًا بتحقيق نتيجة أو ضمانًا لمستوى معين من الأداء أو النمو أو التفاعل أو المبيعات أو الأرباح، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

بيانات العميل (Client Data): جميع البيانات أو المعلومات أو الملفات أو الصور أو الفيديوهات أو النصوص أو الشعارات أو العلامات التجارية أو الحسابات أو بيانات الدخول أو أي مواد أو معلومات أو حقوق استخدام أو تراخيص يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني لتنفيذ الخدمات.

الخدمات المقدمة من الغير (Third-Party Services): أي خدمات أو برامج أو تطبيقات أو منصات أو أدوات أو واجهات برمجية (APIs) أو أدوات ذكاء اصطناعي أو خدمات سحابية أو وسائل دفع أو خدمات تحليل أو جدولة أو تصميم أو أي خدمات أخرى لا يملكها أو يديرها الطرف الثاني ويعتمد تنفيذ الخدمات عليها كليًا أو جزئيًا.

الملكية الفكرية: جميع الحقوق المتعلقة بالمحتوى، والتصميمات، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والشعارات، والمصنفات الفنية والأدبية، وقواعد البيانات، والمواد الإبداعية، وأي عناصر أخرى يحميها قانون الملكية الفكرية أو أي تشريع واجب التطبيق، وذلك في الحدود ووفقًا لأحكام هذا العقد.

الاعتماد الإلكتروني: أي موافقة أو قبول أو اعتماد يتم عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو منصات إدارة المشروع أو وسائل الاتصال الإلكترونية المحددة بهذا العقد، متى أمكن إثبات صدورهما ونسبتها إلى الطرف المعني.

يوم العمل: أي يوم عمل رسمي في جمهورية مصر العربية، ويُستبعد منه العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية التي تقررها الجهات المختصة، كما لا يدخل ضمن حسابه أي يوم يتعذر فيه تنفيذ الالتزامات بسبب قوة القاهرة أو ظرف استثنائي أو توقف تنفيذ الخدمات وفقًا لأحكام هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

4_ المادة الرابعة: محل العقد

4-1. محل العقد: يتمثل محل هذا العقد في التزام الطرف الثاني بتقديم خدمات إدارة حسابات ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالطرف الأول، وما يرتبط بها من خدمات مهنية متفق عليها، وذلك وفقًا لأحكام هذا العقد، وفي حدود نطاق الخدمات والمخرجات المحددة به أو في ملحق نطاق الخدمات (Scope of Services – SOS)، إن وجد، وبالمقابل المالي وخلال مدة التنفيذ المتفق عليهما.

4-2. نطاق الخدمات: تشمل الخدمات محل هذا العقد، في الحدود المتفق عليها، إدارة حساب أو أكثر على منصات التواصل الاجتماعي، وإعداد أو مراجعة أو تطوير أو نشر المحتوى، وإعداد التصميمات أو المواد البصرية، وجدولة المنشورات، وإعداد التقارير، وإدارة أو متابعة الحملات الإعلانية، ومتابعة الرسائل أو التعليقات، أو أي خدمات مهنية أخرى يتفق عليها الطرفان صراحةً.

ولا يُعد ذكر أي خدمة في هذه المادة بذاته دليلًا على التزام الطرف الثاني بتقديمها، ما لم تكن داخلة ضمن نطاق الخدمات المتفق عليه أو منصوصًا عليها في هذا العقد أو أحد ملاحقه أو أوامر التعديل المعتمدة.

4-3. تحديد نطاق الخدمات وتعديله: يجوز للطرفين، عند إبرام هذا العقد أو أثناء تنفيذه، تحديد أو تفصيل أو تعديل نطاق الخدمات أو عدد الحسابات أو المنصات المشمولة أو نوع المحتوى أو عدد المخرجات أو الخطة الزمنية أو مؤشرات الأداء أو أي بيانات تنفيذية أخرى، وذلك بموجب ملحق معتمد أو أمر تعديل معتمد وفقًا لأحكام هذا العقد.

4-4. الأعمال الإضافية: كل خدمة أو عمل أو نشاط أو مخرج أو تعديل لا يدخل ضمن نطاق الخدمات المتفق عليه يُعد عملًا إضافيًا، ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذه إلا بعد موافقة الطرفين عليه كتابةً أو وفقًا لإجراءات أو أوامر التعديل المنصوص عليها في هذا العقد، ويكون للطرف الثاني الحق في طلب مقابل مالي أو مدة تنفيذ إضافية بحسب طبيعة العمل المطلوب.

4-5. الخدمات غير المشمولة: ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، لا يلتزم الطرف الثاني بتقديم أي من الخدمات الآتية:

- أ. التصوير أو إنتاج الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو البث المباشر.
- ب. شراء الصور أو الفيديوهات أو الخطوط أو القوالب أو التراخيص أو الاشتراكات.
- ج. إدارة المواقع الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية أو التطبيقات.

د. تحسين محركات البحث (SEO).

هـ. إدارة العلاقات العامة أو التواصل الإعلامي.

و. التعاقد مع المؤثرين أو إدارة التعاون معهم.

ز. الرد على الرسائل أو التعليقات أو إدارة خدمة العملاء.

ح. إنشاء أو إدارة أو تمويل الحملات الإعلانية.

ط. أي خدمات أخرى لم يتفق عليها الطرفان صراحةً.

4-6. المصروفات والخدمات المقدمة من الغير: لا يشمل المقابل المالي المستحق للطرف الثاني أي رسوم أو اشتراكات أو تراخيص أو

ميزانيات إعلانية أو رسوم منصات التواصل الاجتماعي أو البرامج أو أدوات التصميم أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو الخدمات

السحابية أو أي خدمات مقدمة من الغير، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في هذا العقد أو أحد ملاحقه.

4-7. استخدام خدمات ومنصات الغير: إذا استلزم تنفيذ الخدمات استخدام منصات التواصل الاجتماعي أو أي برامج أو تطبيقات أو

أدوات أو خدمات سحابية أو أدوات ذكاء اصطناعي أو واجهات برمجية (APIs) أو أي خدمات مقدمة من الغير، فإن التزام الطرف

الثاني يقتصر على استخدامها وفقاً لشروطها وسياساتها وضوابطها الفنية.

ولا يضمن الطرف الثاني استمرار تلك الخدمات أو استقرارها أو توافقها أو عدم تعديلها أو إيقافها أو تعليقها أو تغيير أسعارها أو

خصائصها أو سياساتها أو شروط استخدامها، كما لا يتحمل أي مسؤولية عن حذف المحتوى أو تقييد الحسابات أو رفض أو تعليق

الإعلانات أو تقليل الوصول أو إيقاف الحسابات أو أي إجراء يصدر عن تلك الجهات، ما لم يكن ناشئاً عن غش أو خطأ جسيم أو إخلال

تعاقد مباشر من الطرف الثاني.

4-8. التزامات التعاون: يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني، في المواعيد المناسبة، بجميع البيانات والمحتوى والمواد والموافقات

وصلاحيات الوصول والمعلومات اللازمة لتنفيذ الخدمات، ويترتب على أي تأخير أو امتناع أو نقص في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو تعديل

الخطة الزمنية أو المخرجات بالقدر الذي يتناسب مع أثر هذا التأخير، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد.

4-9. التكييف القانوني للعقد: يقر الطرفان بأن هذا العقد هو عقد تقديم خدمات مهنية مستقلة، ولا ينشئ علاقة عمل أو شراكة أو وكالة

أو مشروعاً مشتركاً أو أي علاقة قانونية أخرى غير تلك المنظمة بموجب أحكامه، ولا يجوز لأي من الطرفين تمثيل الطرف الآخر أو

التعاقد باسمه أو ترتيب أي التزام عليه أو إصدار أي تعهد نيابةً عنه إلا بموجب تفويض كتابي صريح أو في الحدود التي يجيزها هذا

العقد.

5_ المادة الخامسة: الملاحق

5-1. الطبيعة القانونية للملاحق: يُعد هذا العقد نافذاً ومنتجاً لجميع آثاره القانونية اعتباراً من تاريخ توقيعه من الطرفين، ولا يتوقف

نفاده أو صحة أحكامه أو حجيتها على إعداد أي ملحق أو اعتماده، ما لم يتفق الطرفان صراحةً وكتابةً على خلاف ذلك.

وتكون الملاحق وسيلة لتفصيل أو تخصيص أو استكمال البيانات أو الإجراءات أو الجوانب الفنية أو التشغيلية أو المالية المتعلقة بتنفيذ

هذا العقد، ويجوز أن تتضمن إضافة أو تعديل أو استكمال بعض الحقوق أو الالتزامات أو الإجراءات، وذلك في الحدود التي ينص عليها

الملحق صراحةً وبما لا يخالف الأحكام الأمرة في القانون.

5-2. حجية الملاحق: تـُعد جميع الملاحق التي يعتمدها الطرفان، سواء عند توقيع هذا العقد أو خلال مدة سريانه، جزءاً لا يتجزأ

منه، وتُقرأ وتُفسر معه كوحدة قانونية واحدة، وتكون لها ذات الحجية القانونية في حدود ما ورد بها وما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد.

5-3. اعتماد الملاحق وإصداراتها: يجب أن يحمل كل ملحق اسماً أو رقمًا يميزه، وتاريخ إعداده أو اعتماده، ويجوز أن يكون في صورة

ورقية أو إلكترونية، متى تم اعتماده وفقاً لوسائل الاعتماد المنصوص عليها في هذا العقد.

وفي حال إصدار أكثر من نسخة أو تعديل للملحق ذاته، تكون النسخة أو الإصدار الأخير المعتمد من الطرفين هو الواجب التطبيق، وذلك

دون الإخلال بحجية الإصدارات السابقة فيما يتعلق بالوقائع أو الحقوق أو الالتزامات التي نشأت أو نُفذت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان

كتابةً على خلاف ذلك.

5-4. الملاحق الاختيارية: يجوز للطرفين، بحسب طبيعة الخدمات محل هذا العقد، إعداد واعتماد ملحق أو أكثر، ومن ذلك على سبيل

المثال لا الحصر:

أ. ملحق نطاق الخدمات (Scope of Services – SOS).

ب. ملحق خطة التنفيذ والمقابل المالي.

ج. ملحق النماذج التنفيذية ومحاضر المشروع.

د. ملحق إدارة الحملات الإعلانية.

هـ. ملحق خطة المحتوى.

و. ملحق مؤشرات الأداء (KPIs).

ز. أي ملحق أو اتفاقية أو نموذج أو مستند آخر يتفق الطرفان كتابته على اعتباره جزءاً من هذا العقد.

ولا يُعد أي من الملاحق المشار إليها في هذه المادة جزءاً من هذا العقد إلا من تاريخ اعتماده من الطرفين وفقاً لأحكام هذا العقد.

5-5. قواعد الأولوية وحسم التعارض: في حال وجود أي تعارض بين أحكام هذا العقد وأي ملحق معتمد، تكون الأولوية لأحكام هذا العقد، ما لم يتضمن الملحق نصاً صريحاً وواضحاً يقضي بتعديل حكم محدد من أحكامه أو استبداله أو استكمالها، وكان ذلك التعديل معتمداً من الطرفين وفقاً لأحكام هذا العقد.

ولا يُفسر أي حكم وارد في أي ملحق على أنه تعديل ضمني أو إلغاء لأي حكم من أحكام هذا العقد، ولا يمتد أثر أي تعديل إلا إلى الحكم أو المسألة التي ورد بشأنها صراحةً، دون غيرها، ما لم يتفق الطرفان كتابته على خلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي ملحق أن يخالف الأحكام الأمرة في القانون، أو أن يؤدي إلى إفراغ الالتزامات الجوهرية لهذا العقد من مضمونها، ويُفسر أي شك يتعلق بنطاق أو حدود أي تعديل تفسيراً ضيقاً بما يحقق الاتساق بين أحكام هذا العقد وملاحقه ويحافظ على الغرض الأساسي منه.

6_المادة السادسة: نطاق الخدمات

تحدد الخدمات الفعلية التي يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها وفقاً لنطاق الخدمات المبين بهذا العقد أو ملحق نطاق الخدمات إن وجد، ولا يعد ورود أي خدمة ضمن قائمة الخدمات المحتملة أو الاختيارية التزاماً على الطرف الثاني ما لم يتم الاتفاق عليها صراحةً بين الطرفين.

6-1. نطاق الالتزام: يلتزم الطرف الثاني، اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد أو من التاريخ المحدد لبدء التنفيذ وفقاً لخطة التنفيذ المعتمدة – إن وجدت – بتقديم خدمات إدارة حسابات ومنصات التواصل الاجتماعي للطرف الأول، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد، وفي حدود نطاق الخدمات المتفق عليه، وبما يتفق مع الأصول الفنية والممارسات المهنية المتعارف عليها.

6-2. الخدمات المشمولة: تشمل الخدمات محل هذا العقد، بحسب ما يتفق عليه الطرفان، خدمة أو أكثر من الخدمات الآتية:

أ. إدارة حساب أو أكثر على منصات التواصل الاجتماعي.

ب. إعداد أو مراجعة أو تطوير استراتيجية أو خطة المحتوى أو التقويم التحريري.

ج. كتابة المحتوى.

د. تصميم المنشورات والمواد البصرية.

هـ. إنتاج أو تنسيق أو مراجعة المحتوى الرقمي.

و. جدولة ونشر المحتوى.

ز. إدارة أو متابعة الحملات الإعلانية.

ح. إعداد التقارير الدورية والتحليلات ومتابعة مؤشرات الأداء.

ط. الرد على الرسائل أو التعليقات وإدارة المجتمع الرقمي (Community Management).

ي. التنسيق مع مقدمي الخدمات أو الجهات ذات الصلة إذا كان ذلك داخل نطاق الخدمات.

ك. أي خدمات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابته.

ويجوز للطرفين تحديد عدد الحسابات، والمنصات، والمخرجات، ومواعيد أو وتيرة النشر، وأنواع المحتوى، وآلية التنفيذ، وأي تفاصيل تشغيلية أخرى في هذا العقد أو في ملحق نطاق الخدمات أو أي ملحق آخر معتمد.

6-3. حدود نطاق الخدمات: يقتصر التزام الطرف الثاني على تنفيذ الخدمات المتفق عليها صراحةً، ولا يلتزم بتقديم أي خدمة أو عمل أو مخرج لم يشملها هذا العقد أو أي ملحق أو أمر تعديل أو اتفاق كتابي معتمد.

ولا يُفترض شمول أي خدمة أو عمل لمجرد ارتباطه بالخدمات محل هذا العقد أو كونه لازماً أو مكماً لها، ولا يمتد نطاق الالتزام إلى أي أعمال إضافية أو متفرعة أو مرتبطة إلا إذا تم الاتفاق عليها كتابته.

كما لا يُعد تنفيذ خدمة معينة متضمناً تلقائياً تنفيذ جميع الأعمال المرتبطة بها، ما لم يُنص على ذلك صراحةً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن كتابة المحتوى لا تشمل التصوير أو التصميم أو المونتاج، كما أن إدارة الحملات الإعلانية لا تشمل قيمة الميزانيات الإعلانية أو الرسوم أو الاشتراكات المستحقة للغير، ما لم يتفق الطرفان كتابته على خلاف ذلك.

4-6. الأعمال الإضافية والتعديلات: يـ عد من قبيل الأعمال الإضافية كل طلب يتضمن إضافة أو حذف أو تعديل في نطاق الخدمات أو عدد الحسابات أو المنصات أو المخرجات أو نوع المحتوى أو وتيرة النشر أو الحملات الإعلانية أو أي خدمة أخرى لم تكن مشمولة بالنطاق المتفق عليه.

ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي عمل إضافي إلا بعد اتفاق الطرفين كتابةً على نطاقه ومدته والمقابل المالي المستحق عنه وأثره على مدة التنفيذ، ويظل للطرف الثاني الحق في قبول أو رفض تنفيذ أي عمل إضافي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.

5-6. التزامات الطرف الأول للالتزام: يلتزم الطرف الأول، طوال مدة تنفيذ هذا العقد، بتوفير جميع البيانات والمعلومات والمواد والمحتوى والشعارات والعلامات التجارية وبيانات الدخول وصلاحيات الوصول والتعليمات والموافقات والترخيص اللازمة لتنفيذ الخدمات، كما يلتزم بالرد على الاستفسارات، ومراجعة الأعمال واعتمادها أو إبداء ملاحظاته عليها خلال المدد المتفق عليها، وبالحصول على أي موافقات أو اعتمادات داخلية أو خارجية تكون لازمة لتنفيذ الخدمات.

ويترتب على تأخر الطرف الأول أو امتناعه عن تنفيذ أي من الالتزامات المشار إليها تمديد مدة تنفيذ الخدمات بالقدر الذي يقابل مدة التأخير وأثره الفعلية، دون أن يُعد ذلك إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته، ولا يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية عن أي تأخير أو آثار أو خسائر تترتب مباشرة أو غير مباشرة على ذلك.

6-6. تفسير نطاق الخدمات: عند وجود أي غموض أو خلاف بشأن نطاق الخدمات أو حدود الالتزامات، يكون تفسيرها وفقاً للترتيب الآتي:

- أ. أحكام هذا العقد. ب. أوامر التعديل المعتمدة. ج. ملحق نطاق الخدمات (Scope of Services – SOS)، إن وجد.
 - د. باقي الملاحق المعتمدة. هـ. الاعتمادات أو المراسلات الكتابية أو الإلكترونية المعتمدة وفقاً لأحكام هذا العقد.
- وفي جميع الأحوال، يُفسر نطاق الخدمات تفسيراً ضيقاً، ولا يجوز التوسع في إنشاء التزامات أو افتراض وجود خدمات أو أعمال لم يتفق عليها الطرفان صراحةً، كما يراعى عند التفسير تحقيق الغرض الأساسي من العقد دون الإخلال بحدود الالتزامات المتفق عليها.
- 7-6. التقارير الدورية:** تشمل التقارير الدورية - متى كانت ضمن نطاق الخدمات - بيان الأعمال المنفذة، ومؤشرات الأداء المتاحة، ونتائج الحملات، وأبرز الملاحظات الفنية، وذلك بالوتيرة المحددة في العقد أو ملحق نطاق الخدمات.

7_ المادة السابعة: التزامات الطرف الأول (العميل)

1-7. التعاون وحسن النية: يلتزم الطرف الأول بالتعاون مع الطرف الثاني طوال مدة سريان هذا العقد، واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة التي تمكنه من تنفيذ الخدمات في المواعيد المتفق عليها، والامتناع عن أي فعل أو امتناع من شأنه تعطيل التنفيذ أو تأخير أو الحد من إمكانية إنجازه على الوجه المتفق عليه.

2-7. تقديم البيانات والمحتوى: يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بجميع البيانات والمعلومات والمحتوى والملفات والصور ومقاطع الفيديو والشعارات والعلامات التجارية والمواد الإعلانية والتعليمات والموافقات وأي متطلبات أخرى لازمة لتنفيذ الخدمات، على أن تكون صحيحة وكاملة وحديثة وقابلة للاستخدام، كما يلتزم بإخطار الطرف الثاني دون تأخير بأي تعديل جوهري يطرأ عليها ويؤثر في تنفيذ الخدمات.

ويتحمل الطرف الأول مسؤولية صحة تلك البيانات ومشروعيتها واكتمالها، وما يترتب على عدم صحتها أو اكتمالها أو تأخر تقديمها من آثار، وذلك دون إخلال بمسؤولية الطرف الثاني عن أي خطأ أو تقصير يصدر عنه.

3-7. توفير صلاحيات الوصول: يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من الوصول إلى الحسابات أو الصفحات أو المنصات أو الأدوات أو الخدمات اللازمة لتنفيذ الخدمات، ومنحه الصلاحيات المناسبة لذلك، والمحافظة على استمرار تلك الصلاحيات طوال مدة تنفيذ العقد.

ولا يجوز للطرف الأول إلغاء أو تقييد أو تعديل صلاحيات الطرف الثاني أو تغيير بيانات الدخول أو إعدادات الحسابات أو إجراء أي تعديل جوهري يؤثر في تنفيذ الخدمات إلا بعد التنسيق المسبق مع الطرف الثاني، ما لم يكن ذلك لسبب أمني أو قانوني يقتضي اتخاذ بصورة عاجلة، على أن يتم إخطار الطرف الثاني بذلك دون تأخير.

4-7. مراجعة الأعمال واعتمادها: يلتزم الطرف الأول بمراجعة المحتوى أو التصميمات أو الفيديوهات أو التقارير أو غيرها من المخرجات واعتمادها أو إبداء ملاحظاته عليها خلال المدد والإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد أو ملاحقه، كما يلتزم بالحصول على أي موافقات أو اعتمادات داخلية أو خارجية تكون لازمة لاعتماد تلك الأعمال متى كانت مسؤوليته.

ويترتب على تأخر الطرف الأول في إصدار الاعتماد أو تقديم الملاحظات أو الحصول على الموافقات اللازمة تمديد مدة التنفيذ بالقدر الذي يعادل مدة التأخير وأثره الفعلية، ولا يعد ذلك إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته.

5-7. مشروعية البيانات والمحتوى: يلتزم الطرف الأول بعدم تسليم أو طلب استخدام أي بيانات أو محتوى أو صور أو مقاطع فيديو أو تصميمات أو شعارات أو علامات تجارية أو موسيقى أو مواد أو عناصر أخرى إلا إذا كان يملك حق استخدامها أو حصل على التراخيص أو الأذونات القانونية اللازمة لذلك.

ويتحمل الطرف الأول المسؤولية القانونية عن أي مطالبة أو نزاع أو ادعاء ينشأ بسبب عدم مشروعية تلك المواد أو مخالفتها للقانون أو حقوق الغير، ويلتزم بتعويض الطرف الثاني عن جميع الأضرار والخسائر والمصروفات التي تلحق به نتيجة لذلك، وذلك ما لم يكن الضرر ناشئاً عن غش أو خطأ جسيم أو مخالفة صريحة من الطرف الثاني لأحكام هذا العقد.

6-7. الالتزام بسياسات المنصات: يلتزم الطرف الأول بعدم مطالبة الطرف الثاني بإعداد أو نشر أو ترويج أي محتوى أو إعلان أو مادة تخالف أحكام القانون أو حقوق الغير أو شروط الاستخدام أو سياسات منصات التواصل الاجتماعي، كما يلتزم بعدم إصدار أي تعليمات من شأنها تعريض الحسابات أو المحتوى أو الحملات الإعلانية للحذف أو التقييد أو التعليق أو الإيقاف أو أي جزاءات أخرى تفرضها تلك المنصات.

7-7. المحافظة على الحسابات ووسائل الوصول: يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور ووسائل التحقق الخاصة بالحسابات، واتخاذ التدابير الأمنية المعقولة لحمايتها، وإخطار الطرف الثاني فور علمه بأي اختراق أو وصول غير مصرح به أو واقعة قد تؤثر في تنفيذ الخدمات.

7-8. المقابل المالي والمصروفات: يلتزم الطرف الأول بسداد المقابل المالي وجميع المبالغ المستحقة للطرف الثاني في المواعيد ووفقاً لأحكام هذا العقد، كما يلتزم بسداد أي رسوم أو اشتراكات أو تراخيص أو ميزات إعلانية أو مصروفات أخرى يتحملها بموجب هذا العقد، ولا يجوز له الامتناع عن السداد أو تأخيرها أو إجراء أي خصم أو مقاصة من تلقاء نفسه إلا إذا كان ذلك مقررًا بموجب هذا العقد أو واجبًا وفقاً للقانون.

وإذا كانت إدارة الحملات الإعلانية داخلية ضمن نطاق الخدمات، يلتزم الطرف الأول بتوفير ميزانية الإعلانات ووسائل الدفع وسداد جميع الرسوم والمبالغ المستحقة لمنصات الإعلان أو لمقدمي الخدمات من الغير، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

7-9. ممثل الطرف الأول: يجوز للطرف الأول تعيين ممثل معتمد للتواصل مع الطرف الثاني فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، وتكون جميع التعليمات والموافقات والاعتمادات وطلبات التعديل الصادرة من هذا الممثل، في حدود الصلاحيات الممنوحة له، ملزمة للطرف الأول إلى حين إخطار الطرف الثاني كتابةً بتعديل هذا التفويض أو إلغائه.

7-10. آثار الإخلال بالالتزامات: إذا أخل الطرف الأول بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، وكان من شأن ذلك تعطيل تنفيذ الخدمات أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها أو الحد من إمكانية تنفيذها على الوجه المتفق عليه، فلا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي آثار أو أضرار أو تأخير يترتب على ذلك، ويجوز له، بحسب الأحوال، تعليق تنفيذ الخدمات المتأثرة، أو طلب تمديد مدة التنفيذ، أو تعديل الجدول الزمني، أو المطالبة بتعديل المقابل المالي بالقدر الذي يقابل الأثر الفعلي الناشئ عن هذا الإخلال، ولا يعد اتخاذ أي من هذه الإجراءات إخلالاً من الطرف الثاني بأحكام هذا العقد، وذلك دون إخلال بأي حقوق أخرى مقررّة له بموجب هذا العقد أو القانون.

8_ المادة الثامنة: التزامات الطرف الثاني (مقدم الخدمة)

8-1. تنفيذ الخدمات: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الخدمات محل هذا العقد وفقاً لأحكامه، ونطاق الخدمات المتفق عليه، وأي ملاحق أو أوامر تعديل أو اعتمادات صادرة وفقاً لأحكام هذا العقد، وبما يتفق مع الأصول المهنية والممارسات المتعارف عليها في مجال إدارة حسابات ومنصات التواصل الاجتماعي، وبما يحقق حسن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه.

8-2. بذل العناية المهنية: يلتزم الطرف الثاني ببذل العناية المهنية المعتادة، وتقديم الخدمات وفقاً للإمكانات الفنية المتاحة والمعايير المهنية السائدة وقت التنفيذ، واتخاذ الإجراءات المهنية المعقولة اللازمة لتنفيذ الخدمات، دون أن يُعد ملتزماً بتحقيق نتيجة أو بضمان عدد معين من المتابعين أو المشاهدات أو معدلات الوصول أو التفاعل أو العملاء المحتملين أو المبيعات أو الأرباح أو أي نتائج تجارية أو تسويقية أخرى، ما لم يتفق الطرفان صراحةً وكتابةً على خلاف ذلك.

8-3. الالتزام بنطاق الخدمات: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الخدمات المتفق عليها فقط، ولا يلتزم بتنفيذ أي أعمال أو خدمات أو مخرجات إضافية أو خارجة عن نطاق هذا العقد إلا بعد اعتمادها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فيه.

ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ طلبات عاجلة أو أعمال خارج أوقات العمل المعتادة أو طلبات النشر الفوري أو تعديل المحتوى بصورة مستعجلة، إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على ذلك.

8-4. إدارة التنفيذ والتواصل: يلتزم الطرف الثاني بتخصيص شخص أو أكثر للتواصل مع الطرف الأول بشأن تنفيذ هذا العقد، وتلقي التعليمات والملاحظات والرد عليها، وإخطار الطرف الأول بأي تغيير جوهري يطرأ على جهة التواصل المعتمدة لديه إذا كان من شأنه التأثير في تنفيذ الخدمات.

ولا يلتزم الطرف الثاني بأي تعليمات أو اعتمادات أو طلبات تصدر من غير ممثل الطرف الأول المعتمد أو من يفوضه وفقاً لأحكام هذا العقد.

8-5. الإخطار بالمعوقات: يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول، دون تأخير غير مبرر، بأي واقعة أو ظرف يعلم به ويؤثر بصورة جوهريّة في تنفيذ الخدمات أو جودتها أو توقيتها، مع بيان أسباب ذلك وأثاره المتوقعة، متى كان ذلك ممكناً.

وإذا كان سبب التعذر أو التأخير راجعاً إلى الطرف الأول أو إلى الغير أو إلى أي سبب خارج عن سيطرة الطرف الثاني، جاز للطرف الثاني تعليق تنفيذ الخدمات المتأثرة إلى حين زوال السبب، ولا يُعد ذلك إخلالاً بالتزاماته العقدية.

8-6. المحافظة على البيانات وصلاحيات الوصول: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية وأمن جميع بيانات الدخول وصلاحيات الوصول والبيانات والمعلومات والملفات التي يتسلمها من الطرف الأول، وعدم استخدامها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ هذا العقد، واتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المعقولة لحمايتها من الفقد أو التلف أو الإفصاح أو الاستخدام غير المصرح به، وعدم الاحتفاظ أو نسخ أي بيانات إلا إذا اقتضى تنفيذ الخدمات ذلك، مع الالتزام بردها أو حذفها أو إتلافها عند انتهاء العقد، وذلك كله دون إخلال بأحكام السرية الواردة في هذا العقد.

8-7. الالتزام بالقانون وسياسات المنصات: يلتزم الطرف الثاني، عند تنفيذ الخدمات، بمراعاة أحكام القوانين واجبة التطبيق، وبذل العناية المهنية في الالتزام بسياسات وشروط استخدام منصات التواصل الاجتماعي المعمول بها وقت التنفيذ، وذلك في الحدود التي يكون في استطاعته العلم بها أو الالتزام بها، دون أن يلتزم بمتابعة أو توقع أو ضمان أي تعديلات مستقبلية تطرأ على تلك السياسات أو الخوارزميات أو شروط الاستخدام أو آليات عمل المنصات.

8-8. الامتناع عن تنفيذ الأعمال غير المشروعة: لا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي تعليمات أو محتوى أو إعلان أو حملة أو أي عمل يعلم أو يغلب على ظنه أنه يشكل مخالفة للقانون أو اعتداءً على حقوق الغير أو مخالفة لسياسات منصات التواصل الاجتماعي أو قد يترتب عليه تعريض الحسابات أو المحتوى أو الحملات الإعلانية للحذف أو التقييد أو الإيقاف، ويجوز له الامتناع عن التنفيذ أو تعليق الخدمات المتأثرة بعد إخطار الطرف الأول بأسباب ذلك، ولا يُعد ذلك إخلالاً بالتزاماته العقدية.

8-9. الاستعانة بالغير: يجوز للطرف الثاني الاستعانة بموظفين أو مستقلين أو مقدمي خدمات متخصصين لتنفيذ بعض الأعمال الفنية أو المساندة الداخلة ضمن نطاق العقد، مع بقائه مسؤولاً عن التزاماته العقدية، ولا يجوز له إسناد تنفيذ الالتزامات الجوهرية أو نقل العلاقة التعاقدية إلى الغير إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

8-10. حدود المسؤولية المهنية: لا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي تأخير أو إخفاق أو ضرر ينشأ كلياً أو جزئياً، بسبب تأخر الطرف الأول في تنفيذ التزاماته، أو عدم صحة البيانات أو المحتوى أو التعليمات أو المواد المقدمة منه، أو بسبب تغيير أو تعليق أو حذف أو إغلاق الحسابات أو المحتوى أو الحملات الإعلانية من قبل منصات التواصل الاجتماعي، أو رفض الإعلانات أو تقييدها، أو تغيير الخوارزميات أو سياسات المنصات أو شروط استخدامها، أو انخفاض معدلات الوصول أو التفاعل أو المشاهدات أو الأداء الناتج عن تلك التغييرات، أو بسبب اختراق الحسابات أو الأعطال التقنية أو انقطاع الخدمات أو تصرفات الغير أو أي سبب آخر لا يرجع إلى غش أو خطأ جسيم أو إخلال تعاقدي مباشر من الطرف الثاني، وذلك مع مراعاة أحكام المسؤولية وحدودها المنصوص عليها في هذا العقد.

9_ المادة التاسعة: مدة العقد وبدء تقديم الخدمات

9-1. نفاذ العقد وبدء التنفيذ: يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ توقيعه من الطرفين، ما لم يتفق كتابياً على تاريخ نفاذ آخر. وتبدأ خدمات الطرف الثاني من التاريخ المحدد لبدء التنفيذ وفقاً لما يتفق عليه الطرفان، أو وفقاً لخطة التنفيذ المعتمدة، دون أن يؤثر أي تأخير في استيفاء متطلبات التنفيذ على نفاذ هذا العقد، ويترتب على ذلك فقط تعديل موعد بدء التنفيذ أو المدد المرتبطة به وفقاً لأحكام هذا العقد.

9-2. مدة العقد: تكون مدة هذا العقد (.....)، تبدأ من تاريخ بدء تقديم الخدمات، ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تاريخ آخر، وتظل جميع أحكام هذا العقد نافذة طوال مدة سريانه وحتى انتهاء جميع الالتزامات الناشئة عنه أو تسويتها وفقاً لأحكامه.

9-3. استمرار تقديم الخدمات: يلتزم الطرف الثاني بتقديم الخدمات طوال مدة العقد وفقاً لنطاق الخدمات والجدول الزمني والأحكام المنصوص عليها في هذا العقد، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها هذا العقد أو القانون تعليق تنفيذ الخدمات أو تعديل مواعيدها أو وقفها مؤقتاً.

9-4. تمديد أو تجديد العقد: يجوز للطرفين، قبل انتهاء مدة هذا العقد أو بعد انتهائها، الاتفاق كتابياً على تمديد مدته أو تجديده لمدة جديدة، مع بقاء أحكامه نافذة خلال مدة التمديد أو التجديد، ما لم يتفق الطرفان كتابياً على تعديل أي منها. ولا يُفترض تجديد العقد أو تمديده ضمناً بمجرد استمرار التعامل بين الطرفين أو استمرار تقديم بعض الخدمات بعد انتهاء مدته، ما لم يتفق الطرفان على ذلك كتابياً.

9-5. تعليق التنفيذ وامتداد المدد: إذا تعذر على الطرف الثاني البدء في تنفيذ الخدمات أو الاستمرار فيها بسبب تأخر الطرف الأول في تنفيذ أي من التزاماته، بما في ذلك تأخره في تقديم البيانات أو المحتوى أو المواد أو الاعتمادات أو صلاحيات الوصول أو أي متطلبات لازمة للتنفيذ، أو بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ أو أي سبب آخر يجيز هذا العقد أو القانون، جاز للطرف الثاني تعليق تنفيذ الخدمات المتأثرة، وتمتد مواعيد تنفيذها والجدول الزمني المرتبط بها بالقدر الذي يقابل مدة التعذر وأثاره الفعلية، دون أن يُعد ذلك إخلالاً من جانبه بالتزاماته العقدية، وذلك مع عدم الإخلال بحقوقه الأخرى المقررة بموجب هذا العقد أو القانون.

9-6. الإخطار بالمعوقات: يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول، دون تأخير غير مبرر، بأي واقعة أو ظرف يعلم به ويؤثر بصورة جوهرية في بدء تنفيذ الخدمات أو استمرارها أو الالتزام بالمواعيد المتفق عليها، مع بيان أسباب ذلك وآثاره المتوقعة والمدة التقديرية اللازمة لمعالجته، متى كان ذلك ممكناً.

10_ المادة العاشرة: المقابل المالي وآلية السداد

10-1. قيمة المقابل المالي: يلتزم الطرف الأول بسداد المقابل المالي المستحق للطرف الثاني نظير تنفيذ الخدمات محل هذا العقد، وقدره مبلغ إجمالي/دوري قدره (.....) **جنيهاً مصرياً، فقط (..... جنيهاً مصرياً لا غير)**، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمات ونطاق العمل المتفق عليه بين الطرفين.

ويشمل هذا المقابل الخدمات والأعمال المبينة في نطاق العمل والمخرجات المحددة بهذا العقد أو ملاحقه، ولا يشمل أي أعمال أو خدمات أو طلبات إضافية لم ترد ضمن نطاق الالتزامات الأصلية، إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

10-2. استحقاق المقابل المالي: يستحق المقابل المالي في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين، ويكون السداد وفقاً لما هو ثابت بهذا العقد، أو وفقاً لجدول الدفعات الوارد في الملحق المالي المعتمد، إن وجد.

ولا يترتب على عدم وجود ملحق مالي عدم استحقاق المقابل المالي أو الإخلال بالتزامات الطرف الأول المالية متى كانت قيمة المقابل وطريقة استحقاقه محددة بهذا العقد.

10-3. طريقة السداد: يتم سداد المقابل المالي المستحق للطرف الثاني عن طريق إحدى وسائل السداد الآتية:

- التحويل البنكي إلى الحساب الذي يحدده الطرف الثاني.
 - التحويل من خلال بوابات أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة (المحافظ الإلكترونية _ انستباي).
 - الدفع النقدي بموجب إيصال أو مخالصة صادرة من الطرف الثاني تثبت استلام المبلغ.
- ويُعد السداد منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ قيد المبلغ فعلياً في الحساب أو وسيلة الدفع المعتمدة أو من تاريخ استلامه بموجب محرر يفيد الوفاء.

ولا يُعد بأي سداد يتم إلى أي حساب أو وسيلة غير معتمدة من الطرف الثاني إلا من تاريخ وصول المبلغ فعلياً إلى الوسيلة المعتمدة.

10-4. السداد على دفعات: إذا اتفق الطرفان على سداد المقابل المالي على دفعات مرتبطة بمراحل تنفيذ أو مدد زمنية أو أعمال محددة، يتم بيان قيمة كل دفعة وتاريخ استحقاقها وشروط صرفها في ملحق مالي مستقل يُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

ولا يترتب على عدم إرفاق هذا الملحق عدم استحقاق المقابل المالي أو إعفاء الطرف الأول من الوفاء بالتزاماته المالية متى ثبت اتفاق الطرفين عليها.

10-5. التأخر في السداد: إذا تأخر الطرف الأول عن سداد أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، جاز للطرف الثاني بعد إخطار الطرف الأول ومنحه مهلة خمسة (5) أيام عمل للسداد، تعليق تنفيذ الخدمات أو وقف تسليم المخرجات أو الامتناع عن بدء أي أعمال جديدة، دون أن يعد ذلك إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته.

كما تمتد المدد الزمنية للتنفيذ بالقدر الذي يعادل مدة التأخير وآثاره الفعلية.

وإذا استمر التأخر في السداد، جاز للطرف الثاني اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا العقد بشأن الإنهاء أو الفسخ، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بكافة مستحققاته المالية.

10-6. الأعمال والخدمات الإضافية: لا يشمل المقابل المالي المتفق عليه أي أعمال أو خدمات إضافية أو تعديلات أو توسعات في نطاق العمل أو زيادة في عدد الحسابات أو المنصات أو الحملات أو المخرجات، إلا بموجب اتفاق كتابي يحدد نطاق تلك الأعمال والمقابل المالي المستحق عنها وأثرها على مدة التنفيذ.

10-7. المصروفات والخدمات المقدمة من الغير: ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، لا يشمل المقابل المالي أي رسوم أو اشتراكات أو تراخيص أو ميزات إعلانية أو خدمات أو أدوات أو برامج أو منصات مملوكة للغير، ويتحملها الطرف المحدد التزامه بها وفقاً لهذا العقد أو الاتفاقات المكتوبة بين الطرفين.

10-8. تسوية الميزانية الإعلانية عند انتهاء العقد: تُعد المبالغ المخصصة للحملات الإعلانية أو المدفوعة للمنصات الإعلانية أو أي خدمات ترويجية مماثلة أموالاً مستقلة عن المقابل المالي المستحق للطرف الثاني نظير الخدمات محل هذا العقد، ولا تدخل ضمن أتعابه أو إيراداته أو المقابل المالي المتفق عليه، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

وفي حال كانت إدارة الميزانية الإعلانية أو وسائل الدفع المرتبطة بها تحت إدارة أو إشراف الطرف الثاني، يلتزم عند انتهاء العقد أو إنهائه أو بناءً على طلب الطرف الأول بتقديم بيان بالمبالغ التي تم إنفاقها والمبالغ المتبقية - إن وجدت - وفقاً للبيانات والسجلات المتاحة من المنصات الإعلانية أو الجهات المقدمة للخدمة.

ويتم التعامل مع أي رصيد متبقي أو مبالغ غير مستخدمة وفقاً لطبيعة المنصة الإعلانية وآلياتها وإجراءاتها المعتمدة، وذلك إما بردها للطرف الأول إذا كانت قابلة للاسترداد، أو نقلها أو تسليم بيانات الوصول المتعلقة بها، أو اتخاذ أي إجراء آخر تسمح به أنظمة المنصة، دون أن يتحمل الطرف الثاني مسؤولية أي مبالغ أو أرصدة لا يمكن استردادها بسبب سياسات أو إجراءات المنصة أو الغير. ولا يخل ذلك بالتزام الطرف الأول بسداد أي مبالغ مستحقة للطرف الثاني أو أي مصروفات أو التزامات مالية نشأت بصورة مشروعة قبل انتهاء العقد.

10-9. الضرائب والرسوم: ما لم يُنص صراحةً على أن المقابل المالي شامل للضرائب والرسوم، تُضاف أي مبالغ أو التزامات ضريبية أو رسوم قانونية تفرضها التشريعات النافذة وفقاً لطبيعة المعاملة وصفة كل طرف والتزامه القانوني.

10-10. عدم رد المبالغ عن الخدمات المنفذة: لا يلتزم الطرف الثاني برد أي مبالغ تم استحقاقها أو سدادها مقابل خدمات أو أعمال تم تنفيذها أو البدء في تنفيذها وفقاً لأحكام هذا العقد.

وفي حال انتهاء العقد أو فسخه أو إنهائه لأي سبب، تتم التسوية المالية بين الطرفين وفقاً للأعمال والخدمات التي تم تنفيذها أو استحققت حتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

11_ المادة الحادية عشرة: تعديل نطاق الخدمات وإجراءات التعديل

11-1. مبدأ التعديل: لا يجوز لأي من الطرفين تعديل نطاق الخدمات، أو المخرجات، أو عدد الحسابات أو المنصات المشمولة، أو نوع المحتوى، أو وتيرة النشر، أو خطة المحتوى، أو الحملات الإعلانية، أو مؤشرات الأداء المتفق عليها، أو مدة العقد، أو المقابل المالي، أو أي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذا العقد، إلا بموجب اتفاق مكتوب أو وسيلة اعتماد معتمدة وفقاً لأحكام هذا العقد.

11-2. طلب التعديل: يجوز لأي من الطرفين طلب إضافة أو حذف أو تعديل أي خدمة أو مخرج أو التزام بعد بدء تنفيذ العقد، على أن يتضمن طلب التعديل، بحسب الأحوال، وصف التعديل المطلوب، وأسبابه، وأثره المتوقع، وأي بيانات لازمة لدراسته. ولا يترتب على مجرد تقديم طلب التعديل وقف تنفيذ هذا العقد أو تعليق أي من الالتزامات الناشئة عنه، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

11-3. دراسة طلب التعديل: يجوز للطرف الثاني دراسة طلب التعديل وإخطار الطرف الأول بنتيجة الدراسة خلال مدة معقولة تتناسب مع طبيعة التعديل، مع بيان أثره – بحسب الأحوال – على: (أ) نطاق الخدمات، (ب) عدد الحسابات أو المنصات أو المخرجات، (ج) نوع المحتوى أو خطة المحتوى أو وتيرة النشر، (د) مدة التنفيذ أو الجدول الزمني، (هـ) المقابل المالي، (و) الموارد البشرية أو الفنية اللازمة، (ز) أي التزامات أخرى قد تتأثر بالتعديل. ولا تُعد الدراسة أو التقييم الفني أو المالي أو تقديم عرض سعر أو مقترح للتعديل قبولاً له أو التزاماً بتنفيذه. ويجوز للطرف الثاني رفض طلب التعديل إذا كان غير ممكن فنياً، أو مخالفاً للقانون أو لسياسات المنصات، أو من شأنه الإخلال بجودة الخدمات أو التأثير الجوهري في التزاماته التعاقدية، مع بيان أسباب الرفض متى كان ذلك ممكناً. كما يجوز للطرف الثاني، إذا استلزم طلب التعديل دراسة أو تحليلاً أو استشارة تتجاوز التقدير المعتاد، أن يحدد مقابلًا ماليًا لتلك الدراسة، ولا يلتزم بإجرائها إلا بعد موافقة الطرف الأول.

11-4. اعتماد التعديل: لا يلتزم أي من الطرفين بتنفيذ أي تعديل إلا بعد اعتماده وفقاً لوسائل الاعتماد المنصوص عليها في هذا العقد، ولا ينتج أي تعديل أثرًا قانونيًا أو تعاقدياً قبل هذا الاعتماد. ويجب أن يتضمن التعديل، بحسب الأحوال، وصفه، وأثره على نطاق الخدمات، أو مدة التنفيذ، أو المقابل المالي، أو الجدول الزمني، أو أي شروط أخرى اتفق عليها الطرفان. ويُعد التعديل، بعد اعتماده، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ويتمتع بذات حجيته القانونية.

11-5. عدم الاتفاق على التعديل: إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن طلب التعديل، أو رفض أحدهما اعتماده، استمر تنفيذ العقد وفقاً لنطاق الخدمات الأصلي، ولا يُعد ذلك إخلالاً من أي من الطرفين بالتزاماته العقدية.

11-6. الأعمال الإضافية قبل الاعتماد: لا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي خدمات أو أعمال إضافية قبل اعتماد التعديل وفقاً لأحكام هذه المادة، ولا يُعتمد بأي تعليمات أو طلبات أو ملاحظات أو مراسلات لا تستوفي وسيلة الاعتماد المتفق عليها في هذا العقد. ومع ذلك، إذا طلب الطرف الأول صراحةً تنفيذ أعمال إضافية، ووافق الطرف الثاني على تنفيذها بإحدى وسائل الاعتماد المعتمدة، جاز للطرف الثاني المطالبة بالمقابل المالي المستحق عنها متى أمكن إثبات تلك الموافقة، ولو لم يُحرر نموذج تعديل مستقل، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

11-7. آثار التعديل: يترتب على اعتماد التعديل تعديل نطاق الخدمات أو المخرجات أو عدد الحسابات أو المنصات أو نوع المحتوى أو خطة المحتوى أو الجدول الزمني أو مدة التنفيذ أو المقابل المالي أو أي التزامات أخرى ورد النص عليها في التعديل، وذلك في الحدود المبينة به. وإذا استلزم التعديل زيادة في حجم الأعمال أو تغييراً في طريقة التنفيذ، امتدت المدد والجدول الزمني تلقائياً بالقدر اللازم لتنفيذ التعديل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولا يُعد أي تأخير ناشئ عن دراسة طلب التعديل أو انتظار اعتماده أو تنفيذه إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته العقدية.

8-11. استقلال طلبات التعديل: يُعامل كل طلب تعديل باعتباره مستقلاً عن غيره، ما لم يتفق الطرفان كتابياً على دمج عدة طلبات في تعديل واحد، ولا يؤثر قبول أو رفض أي طلب تعديل في أي طلب آخر.

9-11. وسائل توثيق التعديل: يجوز توثيق أي تعديل بموجب أمر تعديل مستقل، أو ملحق معتمد، أو البريد الإلكتروني المعتمد، أو منصة إدارة المشروع، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يتفق الطرفان على اعتمادها وفقاً لأحكام هذا العقد، ويُعد كل تعديل يتم اعتماده بهذه الوسائل جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد متى أمكن التحقق من صدوره ونسبته إلى طرفيه وسلامة محتواه.

10-11. حجية التعديل المعتمد: يكون كل تعديل معتمد وفقاً لأحكام هذه المادة ملزماً للطرفين، وتترتب عليه جميع الآثار القانونية والتعاقدية المنصوص عليها فيه، بما في ذلك تعديل نطاق الخدمات، أو مدة التنفيذ، أو المقابل المالي، أو أي التزامات أخرى وردت به، ولا يجوز لأي من الطرفين التنصل من آثاره أو مخالفتها إلا باتفاق جديد بينهما أو لسبب يقرره القانون.

12_ المادة الثانية عشرة: تسليم الخدمات واعتماد الأعمال والمحتوى

1-12. تسليم الخدمات والأعمال: يلتزم الطرف الثاني بتقديم الخدمات وتسليم الأعمال أو المخرجات أو المحتوى المتفق عليه وفقاً لأحكام هذا العقد أو أي ملحق معتمد، إن وجد، وذلك من خلال الوسيلة المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك البريد الإلكتروني، أو منصات إدارة المشروعات، أو أنظمة إدارة المحتوى، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها الطرفان. ويُعد التسليم الإلكتروني من خلال الوسائل المعتمدة بين الطرفين تسليمًا منتجاً لآثاره القانونية متى أمكن التحقق من صدوره ونسبته إلى الطرف الثاني. ويجوز أن يتم التسليم بصورة دورية أو مرحلية أو عند اكتمال كل خدمة أو مخرج، بحسب طبيعة الخدمات المتفق عليها.

2-12. مراجعة الأعمال والمحتوى: يلتزم الطرف الأول بمراجعة الأعمال أو المحتوى أو المخرجات المقدمة إليه وإخطار الطرف الثاني بالاعتماد أو بالملاحظات الجوهرية المتعلقة بها خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين، فإن لم يوجد اتفاق على مدة محددة، وجب تقديم تلك الملاحظات خلال (5) أيام عمل من تاريخ الاستلام. ويجب أن تكون الملاحظات محددة وواضحة ومتصلة بمدى مطابقة الأعمال لنطاق الخدمات أو المواصفات المتفق عليها، ولا يُعدت بالملاحظات العامة أو غير المحددة أو التي تقوم على تغيير الرأي أو الذوق الشخصي أو طلب أعمال جديدة غير متفق عليها.

3-12. معالجة الملاحظات الجوهرية: إذا تبين وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بعدم مطابقة الأعمال أو المخرجات لما تم الاتفاق عليه، يلتزم الطرف الثاني بمعالجتها خلال مدة معقولة تتناسب مع طبيعة الملاحظات، ثم إعادة تقديم الجزء محل الملاحظة للطرف الأول للمراجعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. ولا تشمل المعالجة إعادة تنفيذ الأعمال بسبب تغيير توجه الطرف الأول أو رغبته في تعديل الاختيار أو الاستراتيجية بعد تقديم الأعمال بصورة مطابقة للنطاق المتفق عليه.

4-12. عدد جولات التعديل: يخضع عدد جولات المراجعة أو التعديلات لما يتم الاتفاق عليه في هذا العقد أو أي ملحق معتمد، إن وجد. وفي حال عدم وجود اتفاق محدد، يلتزم الطرف الثاني بإجراء التعديلات المعقولة اللازمة لمعالجة أوجه عدم المطابقة الفعلية، ولا يشمل ذلك التعديلات المتكررة أو الجوهرية التي تؤدي إلى تغيير طبيعة العمل أو إعادة إنتاجه من البداية أو إضافة أعمال جديدة خارج نطاق الخدمات.

5-12. الملاحظات غير الجوهرية: إذا كانت الملاحظات طفيفة ولا تؤثر في صلاحية الأعمال أو المحتوى أو المخرجات للغرض المتفق عليه، فلا يجوز للطرف الأول رفض اعتمادها أو تعليق المراحل التالية أو الامتناع عن سداد المقابل المالي بسببها، ويلتزم الطرف الثاني بمعالجتها خلال مدة معقولة متى كانت داخلة ضمن نطاق الخدمات.

6-12. الأعمال الخارجة عن نطاق العقد: لا تُعد من قبيل ملاحظات المراجعة أي طلبات تتضمن إضافة خدمات جديدة، أو زيادة عدد المنشورات أو التصميمات أو الفيديوهات، أو تغيير استراتيجية المحتوى، أو إضافة منصات جديدة، أو إعادة إعداد المحتوى بسبب تغيير توجه الطرف الأول، أو تعديل الحملات الإعلانية، أو أي أعمال أخرى لم يشملها نطاق الخدمات المتفق عليه، وتُعد تلك الأعمال خدمات إضافية تخضع لأحكام تعديل نطاق الخدمات الواردة بهذا العقد.

7-12. حالات الاعتماد: تُعد الأعمال أو الخدمات أو المخرجات معتمدة في أي من الحالات الآتية:

أ. اعتمادها صراحة من الطرف الأول بأي وسيلة من وسائل الاعتماد المنصوص عليها في هذا العقد.
ب. إخطار الطرف الأول للطرف الثاني بعدم وجود ملاحظات جوهرية عليها.
ج. انقضاء مدة المراجعة المحددة دون تقديم اعتراض أو ملاحظات جوهرية.

د. اقتضار اعتراض الطرف الأول على طلبات أو تعديلات أو تحسينات لا تدخل ضمن نطاق الخدمات المتفق عليها.

هـ. قيام الطرف الأول بنشر المحتوى أو استخدامه أو استغلاله أو تمكين الغير من استخدامه أو السماح للطرف الثاني بنشره، بما يفيد قبوله له، ما لم يثبت أن الاستخدام كان لأغراض الاختبار أو المراجعة فقط.

8-12. أثر الاعتماد: يترتب على اعتماد الأعمال أو الخدمات أو المخرجات:

أ. اعتبارها منفذة وفقاً لأحكام هذا العقد وفي حدود ما تم اعتماده.

ب. استحقاق المقابل المالي المرتبط بها، إن وجد.

ج. انتقال الطرف الثاني إلى المرحلة أو الخدمة التالية وفقاً لخطة التنفيذ المتفق عليها.

ولا يُفسر اعتماد الأعمال أو المحتوى أو المخرجات على أنه ضمان لتحقيق نتائج تسويقية أو تجارية معينة، ولا يخل بحق الطرف الأول في طلب تصحيح أي خطأ يثبت مخالفته الصريحة لما تم الاتفاق عليه، وذلك في الحدود المقررة بهذا العقد.

12-9. إثبات التسليم والاعتماد: يجوز إثبات تسليم الأعمال واعتمادها أو تقديم الملاحظات المتعلقة بها بأي وسيلة يمكن التحقق منها، بما في ذلك البريد الإلكتروني، أو تطبيقات إدارة المشروعات، أو أنظمة إدارة المحتوى، أو الرسائل الإلكترونية، أو المحاضر والنماذج المعتمدة، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمد عليها الطرفان، وتكون لهذه الوسائل الحجية في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورهما ونسبتهما إلى الطرف المعني وسلامة محتواها.

13_ المادة الثالثة عشرة: حقوق الملكية الفكرية

13-1. حقوق الطرف الأول السابقة والمحتوى المقدم منه: تظل جميع حقوق الملكية الفكرية العائدة للطرف الأول قبل إبرام هذا العقد أو المقدمة منه أثناء تنفيذه مملوكة له وحده، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: العلامات التجارية، والأسماء التجارية، والشعارات، والهوية البصرية، والمنتجات والخدمات، والحسابات الرقمية، وأسماء المستخدمين، والنطاقات، وقواعد البيانات، والصور، ومقاطع الفيديو، والنصوص، والملفات، وأي مواد أو بيانات أو حقوق أخرى يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني لتنفيذ الخدمات. ولا يترتب على استخدام الطرف الثاني لأي من تلك المواد أو الحقوق انتقال ملكيتها إليه، ويقتصر استخدامه لها على القدر اللازم لتنفيذ الخدمات محل هذا العقد وخلال المدة اللازمة لذلك.

13-2. حقوق الطرف الثاني السابقة وأدوات التنفيذ: تظل جميع حقوق الملكية الفكرية والأدوات المهنية الخاصة بالطرف الثاني، سواء كانت سابقة على هذا العقد أو تم تطويرها بصورة مستقلة عن تنفيذ الخدمات، مملوكة له وحده، بما في ذلك منهجيات العمل، والخبرات الفنية، والاستراتيجيات العامة، والنماذج، والقوالب، وأدلة التشغيل، وأساليب إعداد المحتوى، وأدوات التحليل أو الإدارة أو التصميم، وأوامر وتعليمات أدوات الذكاء الاصطناعي (Prompts)، وقواعد العمل، والمعرفة الفنية، وأي أدوات أو وسائل يستخدمها في تقديم الخدمات.

ولا يترتب على تنفيذ هذا العقد أو إعداد المخرجات انتقال ملكية أي من تلك الحقوق إلى الطرف الأول ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

13-3. حقوق الطرف الأول في المخرجات المنتجة خصيصاً له: بعد سداد الطرف الأول كامل المقابل المالي المستحق عن الأعمال أو المخرجات التي تم إعدادها خصيصاً لصالحه بموجب هذا العقد، تنتقل إليه الحقوق المالية المتعلقة باستغلال تلك المخرجات النهائية في الحدود التي يسمح بها القانون وما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويقتصر انتقال الحقوق على المخرجات النهائية التي تم الاتفاق على تسليمها، ولا يمتد إلى أدوات التنفيذ أو القوالب أو الملفات أو العناصر أو المنهجيات أو الوسائل الفنية المستخدمة في إنتاجها، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على نقلها.

13-4. الملفات الأصلية وملفات العمل: لا يلتزم الطرف الثاني بتسليم الملفات الأصلية القابلة للتعديل أو ملفات التصميم المفتوحة أو ملفات المشاريع أو ملفات الإنتاج أو القوالب أو مكاتب العناصر أو أي ملفات داخلية أو أدوات تشغيلية استخدمت في إعداد المخرجات، ويقتصر التزامه على تسليم الملفات النهائية المتفق عليها ضمن نطاق الخدمات.

وبجوز للطرفين الاتفاق كتابةً على تسليم أي ملفات إضافية أو ملفات مصدرة مقابل مالي أو شروط تنفيذية مستقلة.

13-5. المواد والعناصر المقدمة من الغير: لا يترتب على هذا العقد انتقال ملكية أي حقوق متعلقة بعناصر أو مواد أو خدمات مملوكة للغير، بما في ذلك الصور، والخطوط، والموسيقى، ومقاطع الفيديو، والقوالب، والبرامج، والأدوات، والمنصات، والاشتراكات، أو أي مواد مرخصة من جهات أخرى.

وتظل تلك العناصر خاضعة لشروط وأحكام وتراخيص أصحابها، ويلتزم الطرف الأول باستخدامها وفقاً للحدود المقررة بتلك التراخيص، ولا يتحمل الطرف الثاني مسؤولية أي قيود أو تغييرات أو إيقاف أو تعديل يطرأ عليها من الجهات المالكة لها.

13-6. مسؤولية الطرف الأول عن المواد المقدمة منه: يتحمل الطرف الأول مسؤولية امتلاكه أو حصوله على التراخيص أو الأذونات اللازمة لاستخدام أي محتوى أو بيانات أو مواد أو حقوق يسلمها للطرف الثاني أو يطلب استخدامه أثناء تنفيذ الخدمات.

وفي حال نشوء أي مطالبة أو نزاع بسبب عدم مشروعية تلك المواد أو مخالفتها لحقوق الغير، يتحمل الطرف الأول المسؤولية الناتجة عن ذلك، ويلتزم بتعويض الطرف الثاني عن الأضرار والخسائر والمصروفات التي تلحق به بسبب تلك المطالبة، ما لم يكن الضرر ناشئاً عن خطأ أو تعدٍ أو مخالفة من الطرف الثاني.

13-7. إعادة استخدام الخبرات والمعرفة الفنية: لا يعد إخلالاً بهذا العقد قيام الطرف الثاني باستخدام أو تطوير أو إعادة استخدام خبراته المهنية أو معارفه الفنية أو أساليب العمل أو الأفكار العامة أو القوالب أو الأدوات أو المنهجيات التي لا تتضمن معلومات سرية أو مواد مملوكة للطرف الأول، وذلك في أعمال أو مشروعات أخرى.

ولا يجوز أن يمتد ذلك إلى استخدام محتوى الطرف الأول أو بياناته أو أسرارته التجارية أو أي عناصر خاصة به دون موافقته الكتابية.

8-13. عرض الأعمال في معرض الأعمال والتسويق: يجوز للطرف الثاني، بعد نشر المحتوى أو إطلاق الحملات أو إتاحة الأعمال للجمهور، الإشارة إلى قيامه بتنفيذ الخدمات محل هذا العقد وعرض نماذج من الأعمال النهائية ضمن معرض أعماله أو أغراضه التسويقية، بشرط عدم الإفصاح عن أي معلومات سرية أو بيانات غير معلنة تخص الطرف الأول.

ولا يجوز للطرف الثاني نشر أي أعمال أو مواد لم يتم الإعلان عنها أو الإفصاح عنها للجمهور إذا اعترض الطرف الأول كتابةً على ذلك أو كانت طبيعة العمل أو الاتفاق تقتضي عدم النشر.

9-13. استخدام حقوق الملكية الفكرية أثناء تنفيذ العقد: يلتزم كل طرف بعدم استخدام أو استغلال أو نقل أو إتاحة أي من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالطرف الآخر إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ هذا العقد أو بموجب موافقة كتابية صريحة من صاحب الحق.

ولا يفسر أي استخدام أو إتاحة مؤقتة للمواد أو الحقوق أثناء تنفيذ الخدمات على أنه نقل للملكية أو تنازل عن أي حق.

10-13. أثر انتهاء العقد على حقوق الملكية الفكرية: لا يؤثر انتهاء هذا العقد أو فسخه أو إنهائه لأي سبب على الحقوق التي انتقلت إلى الطرف الأول وفقاً لأحكام هذه المادة بعد استحقاقها وسداد المقابل المالي الخاص بها، كما لا يؤثر على حقوق الطرف الثاني السابقة أو أدواته المهنية أو حقوق الغير.

وتظل جميع الالتزامات المتعلقة بعدم استخدام حقوق الطرف الآخر أو المحافظة على الحقوق السرية أو المقيدة نافذة بعد انتهاء العقد في الحدود التي تقتضيها طبيعتها أو يقضي بها القانون.

14_ المادة الرابعة عشرة: ضمان جودة الخدمات والدعم والجزاء الاتفاقي

1-14. معيار جودة الخدمات: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الخدمات محل هذا العقد وفقاً للأصول المهنية والممارسات المتعارف عليها في مجال إدارة حسابات ومنصات التواصل الاجتماعي، وبما يتفق مع نطاق الخدمات المحدد في هذا العقد أو أي ملحق معتمد، إن وجد.

ويقتصر التزام الطرف الثاني بموجب هذا البند على جودة تنفيذ الخدمات والأعمال المتفق عليها وفقاً للمعايير المهنية المعتادة، ولا يمتد إلى ضمان تحقيق نتائج تسويقية أو تجارية أو مالية أو إعلانية محددة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

2-14. الإخطار بالأخطاء ومعالجتها: إذا تبين للطرف الأول وجود خطأ أو قصور في تنفيذ أي خدمة أو مخرج تم الاتفاق عليه، وكان ذلك راجعاً إلى إخلال الطرف الثاني بالتزاماته العقدية، وجب عليه إخطار الطرف الثاني بذلك خلال مدة معقولة من تاريخ اكتشافه، مع بيان طبيعة الخطأ وأوجه عدم المطابقة بصورة واضحة ومحددة.

ويلتزم الطرف الثاني، بعد التحقق من أن الخطأ ناشئ عن تقصيره أو مخالفته لأحكام هذا العقد، باتخاذ الإجراءات المهنية المعقولة اللازمة لمعالجته وإعادة تنفيذ الجزء المتأثر - إن كان ذلك ممكناً - خلال مدة تتناسب مع طبيعة الخطأ وظروف التنفيذ، دون تحميل الطرف الأول أي مقابل إضافي عن المعالجة الداخلة ضمن نطاق الخدمات المتفق عليها.

3-14. الجزاء الاتفاقي عن التأخير في التنفيذ: إذا تأخر الطرف الثاني، دون سبب مشروع أو عذر مقبول، عن تنفيذ الالتزامات التي يحدد هذا العقد أو ملحقاته المعتمدة أن لها موعداً نهائياً ملزماً، وكان التأخير ناشئاً عن تقصيره وحده رغم قيام الطرف الأول بتنفيذ جميع التزاماته؛ يلتزم الطرف الثاني بأداء جزاء اتفاقي قدره (.....) جنيهاً مصرياً أو ما يعادل نسبة (.....%) من قيمة المرحلة عن كل يوم تأخير.

ولا يستحق هذا الجزاء إلا بعد قيام الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني كتابةً بواقعة التأخير ومنحه مهلة لا تقل عن (5) أيام عمل لمعالجة التأخير أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

ويكون الحد الأقصى لإجمالي الجزاء الاتفاقي المستحق عن أي واقعة تأخير مبلغاً لا يتجاوز (.....%) من قيمة المقابل المالي للخدمة أو المرحلة محل التأخير، ولا يجوز أن يترتب على هذا الجزاء تجاوز إجمالي الالتزامات المالية للطرف الثاني الحدود المقررة بموجب هذا العقد.

ولا يطبق الجزاء الاتفاقي في أي من الحالات الآتية:

أ. إذا كان التأخير ناتجاً عن تأخر الطرف الأول في تقديم البيانات أو المواد أو المحتوى أو الموافقات أو الاعتمادات أو صلاحيات الوصول اللازمة للتنفيذ.

ب. إذا كان التأخير ناتجاً عن طلبات تعديل أو أعمال إضافية لم تكن ضمن نطاق الخدمات الأصلي.

ج. إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة أو ظرف استثنائي أو سبب خارج عن إرادة الطرف الثاني.

د. إذا كان التأخير متعلقاً بنتائج الحملات أو معدلات الوصول أو التفاعل أو المشاهدات أو عدد المتابعين أو أي مؤشرات أداء تسويقية أو تجارية.

ولا يخل استحقاق الجزاء الاتفاقية بحق الطرف الثاني في استكمال تنفيذ التزاماته متى كان التنفيذ لا يزال ممكناً، كما لا يخل بحق أي من الطرفين في ممارسة الحقوق الأخرى المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون.

14-4 ما لا يشمل ضمان الخدمات: لا يشمل ضمان جودة الخدمات أو أي التزام متعلق بالأداء بالحالات الآتية:

أ. النتائج التجارية أو التسويقية أو المالية أو الدعائية، بما في ذلك زيادة المتابعين أو المشاهدات أو معدلات الوصول أو التفاعل أو العملاء المحتملين أو المبيعات.

ب. أي تغيير أو تعديل أو حذف أو تعليق أو تقييد يصدر من منصات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلانية أو أي خدمات مقدمة من الغير.

ج. أي أخطاء أو أضرار ناتجة عن بيانات أو محتوى أو مواد أو تعليمات مقدمة من الطرف الأول أو معتمدة منه.

د. أي تدخل أو تعديل أو نشر أو حذف يتم بواسطة الطرف الأول أو أي شخص آخر لا يخضع لإدارة الطرف الثاني.

هـ. أي خدمات أو أعمال إضافية لم تدخل ضمن نطاق هذا العقد.

و. أي واقعة ناشئة عن قوة قاهرة أو ظرف استثنائي أو سبب أجنبي لا يد للطرف الثاني فيه.

14-5 الدعم أثناء مدة العقد: يلتزم الطرف الثاني طوال مدة سريان هذا العقد بتقديم الدعم المرتبط بتنفيذ الخدمات محل العقد، وذلك في الحدود اللازمة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وبما لا يجاوز نطاق الخدمات المحدد بهذا العقد أو ملاحقه المعتمدة.

14-6 الدعم بعد انتهاء العقد: لا يلتزم الطرف الثاني بتقديم أي خدمات دعم أو متابعة أو إدارة أو تحديث أو استشارات بعد انتهاء هذا العقد أو إنهائه لأي سبب، إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على ذلك بموجب عقد أو ملحق مستقل يحدد نطاق تلك الخدمات ومدتها والمقابل المالي المستحق عنها.

14-7 عدم إنشاء ضمان للنتائج: لا يُعد قيام الطرف الثاني بمعالجة أي أخطاء أو تقديم أي دعم أو تنفيذ أي التزامات إضافية وفقاً لأحكام هذا العقد ضماناً لتحقيق نتائج معينة، ولا ينشئ التزاماً مستمراً أو يمدد مدة العقد أو ينشئ أي حقوق أو التزامات جديدة إلا في الحدود المتفق عليها كتابةً بين الطرفين.

15_ المادة الخامسة عشرة: الحسابات والمنصات والخدمات المقدمة من الغير

15-1 نطاق الخدمات المتعلقة بالحسابات والمنصات: لا يشمل نطاق هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، إنشاء أو شراء أو تجديد أو إدارة أو سداد رسوم أي حسابات أو خدمات أو أدوات أو تراخيص مقدمة من الغير، بما في ذلك حسابات التواصل الاجتماعي، والمنصات الإعلانية، ومديري الأعمال، وأدوات التصميم، وأدوات الجدولة والنشر، وأدوات التحليل، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة العملاء (CRM)، وخدمات البريد الإلكتروني، وأي برامج أو منصات أو اشتراكات أخرى.

ولا تدخل قيمة تلك الخدمات أو الرسوم أو الاشتراكات ضمن المقابل المالي المستحق للطرف الثاني إلا إذا نص الطرفان على ذلك كتابةً.

15-2 الحسابات المستخدمة في تنفيذ الخدمات: يتم تنفيذ الخدمات محل هذا العقد من خلال الحسابات والمنصات التي يحددها الطرف الأول أو يتفق الطرفان على استخدامها، ويلتزم الطرف الأول بتوفير صلاحيات الوصول والبيانات اللازمة لتنفيذ الخدمات خلال المواعيد المناسبة.

ولا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي تأخير أو تعذر في التنفيذ يرجع إلى عدم توفير تلك الصلاحيات أو سحبها أو تقييدها أو تغييرها من جانب الطرف الأول أو أي شخص تابع له.

ولا يعد تغير تلك العوامل أو انخفاض النتائج الناتج عنها إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته متى قام بتنفيذ الخدمات وفقاً للأصول المهنية ونطاق العمل المتفق عليه.

15-3 ملكية الحسابات والأصول الرقمية: تظل الحسابات والصفحات والقنوات والأصول الرقمية المنشأة باسم الطرف الأول أو المخصصة لنشاطه مملوكة له، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

وإذا قام الطرف الثاني بإنشاء أي حساب أو أصل رقمي لصالح الطرف الأول ضمن نطاق الخدمات، يلتزم بتمكين الطرف الأول من الوصول إليه وإدارته بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وبعد تسوية الالتزامات المالية المستحقة بين الطرفين.

ولا يشمل ذلك أي أدوات أو حسابات أو أنظمة أو أصول رقمية خاصة بالطرف الثاني أو مملوكة له وتستخدم في تنفيذ الخدمات.

15-4 حماية بيانات الدخول والصلاحيات: يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية بيانات الدخول ووسائل التحقق والصلاحيات الخاصة بالحسابات أو الأدوات التي تقع تحت مسؤوليته، واتخاذ الإجراءات المعقولة لمنع استخدامها من غير المصرح لهم. ولا يتحمل أي طرف مسؤولية أي اختراق أو فقد أو استخدام غير مشروع يرجع إلى إهمال الطرف الآخر أو تابعيه أو إلى سبب خارج عن نطاق سيطرته.

15-5 الرسوم والاشتراكات والمصروفات الخارجية: يتحمل الطرف الذي يقرر هذا العقد أو الاتفاق الكتابي التزامه جميع الرسوم والمصروفات المتعلقة بالخدمات المقدمة من الغير، بما في ذلك رسوم الاشتراكات والتراخيص والإنفاق الإعلاني وأدوات التشغيل. ولا يتحمل الطرف الثاني مسؤولية توقف أي خدمة بسبب عدم سداد الرسوم أو المصروفات المستحقة على الطرف الملزم بها.

6-15. آثار انتهاء العقد على الحسابات والمنصات: عند انتهاء هذا العقد لأي سبب، يلتزم الطرف الثاني بتسليم أو تمكين الطرف الأول من استلام الحسابات والأصول الرقمية والبيانات التي يلتزم بتسليمها وفقًا لأحكام هذا العقد، وذلك خلال مدة معقولة وبعد تنفيذ الالتزامات المالية المستحقة بين الطرفين.

ولا يلتزم الطرف الثاني بعد انتهاء العقد بالاستمرار في إدارة الحسابات أو تشغيل الحملات أو متابعة المنصات أو الاحتفاظ بصلاحيات الدخول، إلا بموجب اتفاق كتابي مستقل.

7-15. بيانات الحسابات والأصول الرقمية: يجوز للطرفين تنظيم بيانات الحسابات والمنصات المستخدمة، وصلاحيات الوصول، والحسابات الإعلانية، ومديري الأعمال، والاشتراكات، ووسائل الدفع، وأي بيانات تشغيلية أو فنية أخرى في ملحق مستقل، ويعد هذا الملحق جزءًا من العقد متى تم اعتماده وفقًا لأحكامه.

8-15. ملكية مخرجات الذكاء الاصطناعي: لا يضمن الطرف الثاني إمكانية حماية أو تسجيل أو حصرية أي مخرجات تم إنتاجها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للغير، وتخضع تلك المخرجات لشروط استخدام تلك الأدوات، وتنتقل الحقوق المتعلقة بالمخرجات النهائية الداخلة ضمن نطاق العقد وفقًا لأحكام الملكية الفكرية المنصوص عليها بهذا العقد، بالقدر الذي تسمح به القوانين وشروط الجهات المقدمة للأدوات المستخدمة.

16_ المادة السادسة عشرة: السرية وعدم الإفصاح

1-16. نطاق الالتزام بالسرية: يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات والمستندات والملفات والمواد والمحتويات والاستراتيجيات والخطط والتقارير والإحصاءات والبيانات المالية والتجارية والتقنية والتشغيلية وبيانات الحسابات ووسائل الوصول وأي معلومات أخرى يتم الإفصاح عنها أو الاطلاع عليها بمناسبة التفاوض على هذا العقد أو إبرامه أو تنفيذه أو إنهائه، متى كانت تلك المعلومات بطبيعتها سرية أو تم بيان سريتها أو كانت ظروف الإفصاح عنها تدل بصورة معقولة على طبيعتها السرية، سواء تم تقديمها بصورة مكتوبة أو إلكترونية أو شفوية أو بأي وسيلة أخرى.

2-16. استخدام المعلومات السرية: يقتصر استخدام المعلومات السرية على الغرض اللازم لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، ولا يجوز لأي طرف نسخها أو استغلالها أو الإفصاح عنها أو إتاحتها لأي شخص غير مصرح له أو استخدامها لأي غرض آخر غير متعلق بتنفيذ العقد، إلا بموافقة كتابية من الطرف صاحب المعلومات أو إذا كان الإفصاح لازمًا لتنفيذًا للالتزام قانوني أو أمر صادر من جهة مختصة.

3-16. إجراءات حماية المعلومات: يلتزم كل طرف باتخاذ التدابير المعقولة والمناسبة لطبيعة المعلومات السرية التي تكون تحت سيطرته، بما يكفل المحافظة عليها ومنع فقدانها أو الوصول إليها أو استخدامها أو الإفصاح عنها بطريقة غير مصرح بها.

4-16. الإفصاح للأشخاص المصرح لهم: يجوز لأي من الطرفين تمكين موظفيه أو مستشاريه أو المتعاقدين معه أو مقدمي الخدمات الذين تستلزم طبيعة أعمالهم الاطلاع على المعلومات السرية بالقدر اللازم لتنفيذ هذا العقد، بشرط التزامهم بواجبات سرية مماثلة، وبظل الطرف الذي قام بالإفصاح مسؤولاً عن أي إخلال يصدر عن الأشخاص الذين أتاح لهم الاطلاع على تلك المعلومات في حدود مسؤوليته القانونية.

5-16. المعلومات غير المشمولة بالسرية: لا تُعد من المعلومات السرية أي معلومات يثبت الطرف المتلقي أنها:

أ. كانت متاحة له بصورة مشروعة قبل الإفصاح عنها.

ب. أصبحت متاحة للجمهور دون أن يكون ذلك نتيجة إخلال بالالتزام السرية.

ج. حصل عليها بصورة مشروعة من طرف ثالث يملك حق الإفصاح عنها.

د. تم تطويرها بصورة مستقلة دون استخدام أو الاعتماد على المعلومات السرية للطرف الآخر.

هـ. يتوجب الإفصاح عنها بموجب حكم قضائي أو التزام قانوني أو طلب صادر من جهة مختصة، على أن يتم إخطار الطرف الآخر متى كان ذلك جائزًا قانونًا.

6-16. بيانات الدخول وصلاحيات الوصول: يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية بيانات الدخول وكلمات المرور وأكواد التحقق وصلاحيات الإدارة أو التحرير أو النشر أو أي وسائل وصول أخرى مرتبطة بالحسابات أو المنصات أو الأدوات المستخدمة في تنفيذ هذا العقد.

ولا يجوز لأي طرف استخدام تلك البيانات أو الاحتفاظ بها أو مشاركتها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ العقد أو وفقًا لتعليمات الطرف صاحب الصلاحية أو ما يوجبه القانون.

7-16. البيانات الشخصية: إذا تطلب تنفيذ الخدمات الاطلاع على أي بيانات شخصية تخص العملاء أو المتابعين أو الموظفين أو أي أشخاص آخرين، يلتزم الطرف الذي يحصل عليها باستخدامها فقط في الحدود اللازمة لتنفيذ هذا العقد، واتخاذ الإجراءات المعقولة

لحمايتها، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها لأي غرض آخر إلا في الحدود التي يسمح بها القانون أو بموافقة صاحب الشأن متى كانت مطلوبة.

8-16. رد أو حذف المعلومات : عند انتهاء العقد أو فسخه أو بناءً على طلب الطرف صاحب المعلومات، يلتزم الطرف الآخر برد أو حذف أو إتلاف المعلومات أو الملفات أو البيانات أو وسائل الوصول الخاصة به، وذلك في حدود ما يكون ممكنًا عمليًا، ما لم يكن الاحتفاظ بها لازمًا لتنفيذ التزام قانوني أو لحفظ الحقوق أو إثباتها أمام الجهات المختصة.

9-16. مدة الالتزام بالسرية : يظل الالتزام بالسرية قائمًا طوال مدة سريان هذا العقد ولمدة ثلاث (3) سنوات من تاريخ انتهائه أو فسخه أو انقضائه لأي سبب.

ولا تسري المدة المشار إليها على المعلومات التي تظل بطبيعتها سرية أو تعد من الأسرار التجارية أو البيانات التي يوجب القانون استمرار حمايتها لمدة أطول، فيظل الالتزام بشأنها قائمًا طوال مدة استمرار صفتها السرية.

10-16. استخدام اسم الطرف الأول أو علامته التجارية أو الأعمال المنفذة : لا يجوز للطرف الثاني استخدام اسم الطرف الأول أو علامته التجارية أو شعاره أو محتواه أو حملاته أو بياناته أو نتائجه أو التقارير المتعلقة به، أو الإشارة إلى وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، أو عرض الأعمال أو النماذج أو المواد المنفذة ضمن معرض الأعمال (Portfolio) أو الموقع الإلكتروني أو وسائل التسويق أو العروض التجارية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

11-16. استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي : لا يجوز للطرف الثاني إدخال أو رفع أو استخدام أي بيانات أو معلومات سرية أو محتوى غير منشور أو بيانات تخص الطرف الأول أو علامته أو جمهوره ضمن أدوات ذكاء اصطناعي عامة أو خدمات خارجية تسمح باستخدام تلك البيانات لأغراض تدريب النماذج أو إتاحتها للغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول أو استخدام أدوات تضمن حماية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق تنفيذ الخدمات.

12-16. عدم الإخلال بالحقوق الأخرى : لا يخل الالتزام الوارد بهذه المادة بأي حقوق أو وسائل حماية أخرى مقررة لأي من الطرفين بموجب هذا العقد أو القانون، بما في ذلك الحق في المطالبة بالتعويض أو اتخاذ الإجراءات القانونية أو التحفظية اللازمة عند وقوع أي إفصاح أو استخدام غير مشروع للمعلومات السرية.

17_ المادة السابعة عشرة: المسؤولية والتعويض وحدود المسؤولية

1-17. المسؤولية التعاقدية : يتحمل كل طرف المسؤولية عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالطرف الآخر نتيجة إخلاله بأي التزام جوهري ناشئ عن هذا العقد، وذلك في حدود ما يثبت من خطئه أو تقصيره أو مخالفته لأحكام هذا العقد أو القانون، وبشرط وجود علاقة سببية مباشرة بين الإخلال والضرر، ودون افتراض المسؤولية أو التوسع في تفسيرها.

2-17. حدود مسؤولية الطرف الثاني : لا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار أو آثار تنشأ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن أي من الحالات الآتية:

أ. عدم تحقيق أي نتائج تسويقية أو تجارية محددة، بما في ذلك انخفاض أو عدم زيادة معدلات الوصول أو المشاهدات أو التفاعل أو المتابعين أو العملاء المحتملين أو المبيعات أو الإيرادات أو أي مؤشرات أداء أخرى.

ب. أي تغيير أو تعديل أو توقف أو تقييد يطرأ على خوارزميات أو سياسات أو شروط استخدام أو خصائص أو أدوات منصات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلانية أو أي خدمات مقدمة من الغير.

ج. تعليق أو حذف أو تقييد أو إغلاق أي حساب أو صفحة أو قناة أو حملة إعلانية أو أصل رقمي من قبل المنصة المختصة، متى لم يكن ذلك ناشئاً عن مخالفة مباشرة من الطرف الثاني.

د. رفض المحتوى أو الإعلانات أو تقييدها أو تقليل انتشارها أو إزالة أي مواد أو منشورات من قبل المنصات.

هـ. أي محتوى أو بيانات أو مواد أو ملفات أو تعليمات أو حقوق يقدمها الطرف الأول أو يطلب استخدامها أو نشرها، إذا ترتب عليها مخالفة للقانون أو حقوق الغير أو سياسات المنصات.

و. أي تعديل أو حذف أو نشر أو إيقاف أو إدارة للحسابات أو المحتوى يتم بواسطة الطرف الأول أو أي شخص يعمل لحسابه أو بإذنه.

ز. أي اختراق أو استخدام غير مصرح به أو فقد لبيانات الدخول أو وسائل التحقق أو الصلاحيات، متى لم يكن ناشئاً عن خطأ جسيم أو إخلال مباشر من الطرف الثاني.

ح. الأعطال أو الانقطاعات أو التوقفات المتعلقة بالإنترنت أو الكهرباء أو الخدمات السحابية أو أدوات التصميم أو الجدولة أو الذكاء الاصطناعي أو أي خدمات مقدمة من الغير.

ط. أي أفعال أو قرارات أو ردود أفعال تصدر عن الجمهور أو المتابعين أو العملاء أو المؤثرين أو أي جهة خارجية، بما في ذلك التعليقات أو البلاغات أو التقييمات أو الحملات المضادة.

- 17-3. استبعاد بعض أنواع الأضرار:** مع مراعاة الأحكام الأمرة في القانون، لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العرضية أو الخاصة، بما في ذلك فقد الأرباح أو الفرص التجارية أو الإيرادات أو العملاء أو السمعة التجارية أو توقف النشاط أو انخفاض القيمة الاقتصادية، إلا في الحدود التي يوجبها القانون.
- 17-4. الحد الأقصى للمسؤولية المالية:** ما لم يكن الضرر ناشئاً عن غش أو تدليس أو خطأ جسيم أو تعدي عمدي أو إخلال بالتزامات السرية أو اعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو أي حالة لا يجوز قانوناً الاتفاق على الحد من المسؤولية عنها، فإن إجمالي المسؤولية المالية للطرف الثاني الناشئة عن هذا العقد لا تتجاوز إجمالي المقابل المالي الذي استحق للطرف الثاني خلال مدة الاثني عشر (12) شهراً السابقة على نشوء سبب المطالبة.
- ولا يشمل هذا الحد أي مسؤولية لا يجوز قانوناً الحد منها أو الإعفاء منها.
- 17-5. تعويض الطرف الثاني عن مطالبات الغير:** يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن أي مطالبات أو دعاوى أو غرامات أو خسائر أو مصروفات أو أتعاب محاماة أو تسويات تنشأ بسبب المحتوى أو البيانات أو المواد أو الحقوق أو التعليمات التي قدمها أو اعتمدها الطرف الأول، متى ثبت مخالفتها للقانون أو حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الخصوصية أو حقوق الغير، وذلك ما لم يكن الضرر ناشئاً عن خطأ جسيم أو مخالفة مباشرة من الطرف الثاني.
- 17-6. حماية الحسابات ووسائل الوصول:** يلتزم الطرف المسؤول عن الحسابات أو وسائل الوصول باتخاذ التدابير المعقولة لحماية بيانات الدخول وكلمات المرور ووسائل التحقق والصلاحيات الخاصة بها.
- ولا يتحمل الطرف الثاني مسؤولية أي ضرر ينشأ عن إفشاء أو فقد أو سوء استخدام تلك البيانات إذا لم يكن ناشئاً عن خطئه أو تقصيره.
- 17-7. واجب الحد من الضرر:** يلتزم الطرف الذي يدعي وقوع ضرر باتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من آثاره وتقليل الخسائر الناتجة عنه، ولا يجوز له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي كان يمكن تجنبها باتخاذ التدابير المعتادة.
- 17-8. عدم الإعفاء من المسؤولية الأمرة:** لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة على أنه إعفاء لأي من الطرفين من المسؤولية التي لا يجوز قانوناً الاتفاق على الإعفاء منها أو الحد منها، وتظل الأحكام الأمرة في القانون واجبة التطبيق.
- 17-9. استقلالية المسؤولية:** تظل مسؤولية كل طرف مستقلة عن أفعال أو قرارات الطرف الآخر أو أي طرف ثالث، ولا يسأل أي طرف عن الأضرار الناتجة عن أسباب خارجة عن نطاق سيطرته أو عن تصرفات جهات مستقلة عنه، إلا في الحدود التي يثبت فيها خطؤه أو تقصيره وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.
- 17-10. حق التدقيق:** يجوز للطرف الأول طلب بيان تفصيلي بالمبالغ التي تم إنفاقها على الحملات الإعلانية أو الخدمات الخارجية المرتبطة بالمشروع، في الحدود التي تسمح بها أنظمة المنصات، دون أن يمتد ذلك إلى أسرار الطرف الثاني التجارية أو بيانات عملائه الآخرين.

18_ المادة الثامنة عشرة: انتهاء العقد وآثاره

- 18-1. انتهاء العقد:** ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته المحددة، أو باتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه، أو بتحقيق أي سبب من أسباب الإنهاء أو الفسخ أو الانقضاء المنصوص عليها في هذا العقد أو المقررة بموجب القانون.
- ولا يخل انتهاء العقد باستمرار نفاذ أي أحكام يقتضي طبيعتها أو نصها الصريح استمرارها بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
- 18-2. الإنهاء بسبب الإخلال الجوهري:** يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد إذا أخل الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً بأي من التزاماته الناشئة عن هذا العقد، ولم يقم بإزالة هذا الإخلال خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره كتابةً بذلك.
- ولا يشترط منح مهلة المعالجة إذا كان الإخلال بطبيعته غير قابل للإصلاح، أو كان من شأنه استحالة استمرار العلاقة التعاقدية أو الإضرار الجسيم بحقوق الطرف المتضرر، وفي هذه الحالات يجوز إنهاء العقد فوراً مع احتفاظ الطرف المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويض أو ممارسة أي حقوق أخرى مقررة بموجب هذا العقد أو القانون.
- 18-3. الإنهاء بسبب عدم السداد:** إذا تأخر الطرف الأول في سداد أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، جاز للطرف الثاني بعد إخطار الطرف الأول ومنحه مهلة (5) أيام عمل للسداد، تعليق تنفيذ الخدمات أو الأعمال كلياً أو جزئياً، ولا يعد ذلك إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته.
- ولا تدخل مدة التعليق ضمن المدد المحددة لتنفيذ الخدمات، وتمتد المواعيد والالتزامات المرتبطة بالتنفيذ بالقدر الذي يعادل مدة التعليق وآثاره الفعلية.
- فإذا استمر التأخر في السداد لمدة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء مهلة السداد المشار إليها، جاز للطرف الثاني إنهاء العقد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بجميع مستحقاته المالية وأي حقوق أخرى مقررة بموجب هذا العقد أو القانون.

18-4. الإنهاء بسبب توقف التنفيذ الناتج عن الطرف الأول : إذا توقف تنفيذ الخدمات بسبب عدم قيام الطرف الأول بتقديم البيانات، المحتوى، المستندات، الاعتمادات، صلاحيات الوصول، أو أي متطلبات لازمة للتنفيذ، أو بسبب عدم الرد على طلبات الاعتماد أو الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ لمدة تجاوز (7) أيام عمل من تاريخ طلبها، جاز للطرف الثاني تعليق تنفيذ الخدمات بموجب إخطار يُرسل للطرف الأول.

فإذا استمر سبب التعطيل بعد إخطار الطرف الأول كتابة ومنحه مهلة (15) يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار لإزالة سبب التوقف، جاز للطرف الثاني إنهاء العقد فوراً، مع إجراء التسوية المالية النهائية وفقاً لأحكام هذا العقد واستحقاق الطرف الثاني للمقابل المالي عن كافة الأعمال المنفذة والمراحل المجهزة حتى تاريخ الإنهاء.

18-5. الإنهاء بسبب إخلال الطرف الثاني: يجوز للطرف الأول إنهاء هذا العقد إذا ثبت إخلال الطرف الثاني إخلالاً جوهرياً بتنفيذ التزاماته أو عدم تنفيذ الخدمات وفقاً لنطاق الخدمات أو المعايير المتفق عليها في هذا العقد أو ملاحقه المعتمدة، ولم يقم الطرف الثاني بمعالجة ذلك الإخلال خلال المهلة المحددة في الإخطار الموجه إليه.

ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي متى توافرت شروط استحقاقه وفقاً لهذا العقد والقانون.

18-6. التسوية المالية عند انتهاء العقد: عند انتهاء أو إنهاء هذا العقد لأي سبب، تتم تسوية الحقوق والالتزامات المالية بين الطرفين وفقاً للأعمال والخدمات التي تم تنفيذها أو استحققت حتى تاريخ انتهاء العقد، وذلك على النحو الآتي:

أ. يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة جميع الخدمات أو الأعمال أو المراحل التي تم تنفيذها أو أصبحت مستحقة قبل تاريخ انتهاء العقد، بالإضافة إلى أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية تحملها الطرف الثاني بصورة مشروعة تنفيذاً لهذا العقد.

ب. إذا كان الطرف الأول قد سدد مبالغ مقابل خدمات أو مراحل لم يتم تنفيذها ولم تصبح مستحقة، تتم تسوية تلك المبالغ وفقاً لما تم تنفيذه فعلياً، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ج. تدخل ضمن التسوية النهائية أي مبالغ أو التزامات مالية ناشئة عن أوامر تعديل أو ملاحق أو اتفاقات مكتوبة معتمدة بين الطرفين.

18-7. تسليم المخرجات بعد انتهاء العقد: إذا انتهى هذا العقد وكان الطرف الأول قد أوفى بجميع التزاماته المالية المستحقة، يلتزم الطرف الثاني بتسليم المخرجات التي أصبحت مستحقة التسليم وفقاً لنطاق الخدمات المتفق عليه، بما في ذلك أي ملفات أو بيانات أو مواد أو صلاحيات وصول يلتزم الطرف الثاني بتسليمها بموجب هذا العقد.

ولا يلتزم الطرف الثاني بتسليم أي أعمال أو ملفات أصلية أو مواد أو مخرجات لم تكتمل أو لم تصبح مستحقة التسليم أو لم يتم سداد المقابل المالي الخاص بها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

18-8. رد البيانات والمستندات: يلتزم كل طرف عند انتهاء هذا العقد برد أو حذف أو إتلاف ما يكون بحوزته من مستندات أو ملفات أو بيانات أو معلومات تخص الطرف الآخر، وذلك ما لم يكن الاحتفاظ بها لازماً لتنفيذ التزام قانوني، أو لإثبات حق، أو للدفاع عنه أمام الجهات المختصة.

18-9. استمرار بعض الأحكام بعد انتهاء العقد: لا يؤثر انتهاء أو فسخ أو انقضاء هذا العقد في استمرار نفاذ الأحكام التي تقتضي طبيعتها أو ينص العقد صراحةً على استمرارها بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وبصفة خاصة الأحكام المتعلقة بالسرية وعدم الإفصاح، وحقوق الملكية الفكرية، والالتزامات المالية المستحقة، وحدود المسؤولية، وتسوية المنازعات، وأي حقوق أو التزامات أخرى نشأت قبل انتهاء العقد.

19_ المادة التاسعة عشر القوة القاهرة والظروف الطارئة

19-1. القوة القاهرة: يقصد بالقوة القاهرة كل حادث استثنائي عام، غير متوقع عند إبرام هذا العقد، وخارج عن إرادة الطرف المتأثر، ولا يمكن دفعه أو تلافي آثاره أو تجنب نتائجه بوسائل معقولة، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، بصورة مؤقتة أو نهائية، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

19-2. الظروف الطارئة: يقصد بالظروف الطارئة كل حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام هذا العقد، ويجعل تنفيذ الالتزام ممكناً ولكنه مرهقاً إرهاباً جسيماً يهدد الطرف الملزم بخسارة فادحة، دون أن يصل إلى حد الاستحالة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

19-3. أمثلة للحالات المشمولة: تعد من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، بحسب طبيعة الواقعة ومدى تأثيرها الفعلي، كل واقعة خارجة عن إرادة الطرف المتأثر وتتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ. الحروب أو النزاعات المسلحة أو الأعمال الإرهابية أو الاضطرابات الأمنية أو الثورات أو فرض حالة الطوارئ أو أي أحداث عامة تؤثر بصورة مباشرة في تنفيذ العقد.

ب. الكوارث الطبيعية أو الحرائق العامة أو الزلازل أو الفيضانات أو العواصف أو الأوبئة أو الجوائح أو أي أحداث عامة مماثلة.

- ج. الانقطاع العام أو واسع النطاق لخدمات الاتصالات أو الإنترنت أو شبكات البيانات أو البنية التحتية الرقمية نتيجة أحداث عامة أو قرارات سيادية أو أعطال جسيمة خارجة عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر.
- د. توقف أو تعطل مراكز البيانات أو خدمات الاستضافة أو خدمات أسماء النطاقات (DNS) أو شبكات توزيع المحتوى (CDN) أو أي بنية تقنية أساسية يعتمد عليها تنفيذ الخدمات اعتمادًا جوهريًا، متى كان ذلك خارجًا عن إرادة الطرف المتأثر.
- هـ. توقف أو تعليق أو تعديل جوهري في خدمات أو منصات أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو خدمات الذكاء الاصطناعي أو بوابات الدفع الإلكتروني أو أي خدمات تقنية مقدمة من الغير يعتمد عليها تنفيذ الخدمات بصورة جوهريّة.
- و. صدور قوانين أو لوائح أو قرارات أو أوامر أو تعليمات من الجهات المختصة تحول دون تنفيذ العقد أو تؤثر بصورة مباشرة في تنفيذه.
- ز. الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق أو الثغرات الأمنية العامة أو برامج الفدية أو الأعطال التقنية العالمية التي لا يكون سببها خطأ أو إهمال جسيم من الطرف المتأثر.
- ولا يعد إدراج الأمثلة السابقة حصراً للحالات التي يمكن اعتبارها قوة قاهرة أو ظروفًا طارئة متى توافرت الشروط القانونية لذلك.
- 19-4. الحالات غير المشمولة:** لا تعد من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة الحالات الآتية:
- أ. سوء الإدارة أو سوء التخطيط أو نقص العمالة أو الموارد أو الإمكانيات اللازمة للتنفيذ.
- ب. الأخطاء الفنية أو الأمنية أو التشغيلية الناتجة عن إهمال أو تقصير الطرف الملزم.
- ج. تأخر الطرف الأول في تقديم البيانات أو المحتوى أو الموافقات أو بيانات الوصول أو أي متطلبات لازمة لتنفيذ الخدمات.
- د. تعثر أي من الطرفين ماليًا أو انخفاض أرباحه أو تغيير أوضاعه الاقتصادية أو التجارية.
- هـ. الزيادات المعتادة أو المتوقعة في أسعار الخدمات أو الاشتراكات أو التراخيص أو تكاليف التشغيل.
- و. مخالفة أي من الطرفين للقوانين أو اللوائح أو شروط استخدام الخدمات المقدمة من الغير.
- ز. الانقطاع المحلي أو الفردي لخدمة الإنترنت أو الكهرباء أو الاتصالات لدى أحد الطرفين، ما لم يكن جزءًا من واقعة عامة تدخل ضمن أحكام هذه المادة.
- 19-5. التزامات الطرف المتمسك بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة:** يلتزم الطرف الذي يتمسك بأحكام هذه المادة بما يأتي:
- أ. إخطار الطرف الآخر كتابةً خلال (7) أيام عمل من تاريخ علمه بالواقعة، متى كان ذلك ممكنًا، مع بيان طبيعتها وأثرها المتوقع ومدتها التقديرية.
- ب. اتخاذ جميع التدابير المعقولة للحد من آثار الواقعة وتقليل الأضرار والسعي إلى استئناف تنفيذ التزاماته بمجرد زوال سبب التعذر أو إمكانية التنفيذ الجزئي.
- ج. تقديم ما يتوافر لديه من مستندات أو أدلة تؤيد قيام الواقعة متى طلب الطرف الآخر ذلك وكان تقديمها ممكنًا.
- ولا يجوز للطرف المتمسك بأحكام هذه المادة الاستفادة منها في الحدود التي يثبت فيها أن الضرر كان يمكن تجنبه أو الحد منه باتخاذ التدابير المعقولة.
- 19-6. آثار القوة القاهرة:** إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة مؤقتة لتنفيذ أحد الالتزامات، توقف تنفيذ الالتزام المتأثر طوال مدة استمرار سبب الاستحالة، وتمتد المدد التعاقدية بالقدر الذي يعادل مدة التوقف وأثاره الفعلية، دون أن يعد ذلك إخلالًا بالعقد أو موجبًا لأي جزاءات أو تعويضات.
- أما إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة نهائية أو استمرت مدة تجاوز ستين (60) يومًا متصلة وكان استمرارها يؤدي إلى استحالة تحقيق الغرض الأساسي من العقد، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار كتابي للطرف الآخر، مع إجراء التسوية النهائية للحقوق والالتزامات عن الأعمال والخدمات التي تم تنفيذها حتى تاريخ الإنهاء.
- ولا يترتب على الإنهاء في هذه الحالة استحقاق أي تعويض عن الجزء الذي استحال تنفيذه، مع بقاء الحقوق المالية المستحقة عن الأعمال والخدمات المنفذة قبل تحقق القوة القاهرة.
- 19-7. آثار الظروف الطارئة:** إذا ترتب على الظروف الطارئة اختلال جسيم في التوازن الاقتصادي للعقد واستمر أثرها مدة تجاوز ثلاثين (30) يومًا، جاز لأي من الطرفين دعوة الطرف الآخر إلى إعادة التفاوض بحسن نية بهدف تعديل مدة التنفيذ أو المقابل المالي أو أي التزامات أخرى بالقدر اللازم لإعادة التوازن العقدي.
- ولا يترتب على مجرد طلب إعادة التفاوض وقف تنفيذ العقد أو تعليق الالتزامات الناشئة عنه، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو يقض القانون بغيره.
- فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ بدء المفاوضات، جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى الحقوق والوسائل القانونية المقررة له، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء المختص.

ولا يجوز لأي طرف التمسك بأحكام الظروف الطارئة إذا كان قد تسبب بخطئه أو تقصيره في وقوعها أو تفاقم أثارها، أو كان في وسعه تجنبها أو الحد منها بوسائل معقولة.

19-8. أثر القوة القاهرة أو الظروف الطارئة على المقابل المالي: لا يترتب على وقف تنفيذ العقد بسبب القوة القاهرة أو الظروف الطارئة سقوط حق أي من الطرفين في المطالبة بالمبالغ المستحقة عن الأعمال أو الخدمات التي تم تنفيذها قبل تحقق الواقعة. كما لا يلتزم أي من الطرفين بسداد مقابل الأعمال أو الخدمات التي تعذر تنفيذها بسبب تلك الواقعة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أو يقض القانون بغيره.

20_ المادة العشرون: الإخطارات ووسائل الاتصال والموطن المختار

20-1. الموطن المختار: يحدد العنوان المبين في صدر هذا العقد موطنًا مختارًا لكل طرف، وتوجه إليه جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات الرسمية المتعلقة بهذا العقد، وتنتج أثارها القانونية وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

20-2. وسائل الإخطار المعتمدة: يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والاعتمادات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا العقد من خلال الوسائل الآتية:

أ. الموطن المختار.

ب. البريد الإلكتروني المعتمد.

ج. تطبيقات المراسلة الإلكترونية المعتمدة بين الطرفين.

د. أي وسيلة اتصال أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً.

وتكون المراسلات والإخطارات المتبادلة عبر تلك الوسائل منتجة لأثارها متى أمكن التحقق من صدورها ونسبتها إلى مرسلها وسلامة محتواها.

20-3. بيانات الاتصال المعتمدة:

بريد الطرف الأول (العميل): (.....)

بريد الطرف الثاني (مقدم الخدمة): (.....)

هاتف الطرف الأول (العميل): (.....)

هاتف الطرف الثاني (مقدم الخدمة): (.....)

ويلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ التغيير، وإلا اعتبرت المراسلات المرسلة إلى البيانات السابقة صحيحة ومنتجة لأثارها.

20-4. استخدام المراسلات الإلكترونية: يجوز استخدام البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة الإلكترونية لتبادل التعليمات الفنية والملاحظات والملفات، والاعتمادات المتعلقة بتنفيذ الخدمات.

ولا يترتب على تلك المراسلات تعديل أي حكم جوهري في هذا العقد، أو تعديل نطاق الخدمات، أو المقابل المالي، أو مدة التنفيذ، إلا بموافقة صريحة من الطرفين وفقًا لأحكام هذا العقد.

20-5. وقت استلام الإخطار الإلكتروني: يُعد الإخطار أو المراسلة الإلكترونية مستلمة ومنتجة لأثارها من تاريخ إرسالها إلى وسيلة الاتصال المعتمدة، ما لم يثبت تعذر وصولها بسبب عطل فني خارج عن إرادة المرسل إليه.

ولا يؤثر عدم فتح الرسالة أو عدم الاطلاع عليها، متى ثبت إرسالها إلى وسيلة الاتصال المعتمدة، على أثارها القانونية، وذلك مع مراعاة أي إجراءات خاصة يوجبها القانون لبعض الإخطارات.

21_ المادة الحادية والعشرون: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

21-1. القانون الواجب التطبيق: يخضع هذا العقد وجميع ملاحقه وأوامر التعديل والمستندات المكملة له، وما ينشأ عنه أو يرتبط به من حقوق أو التزامات أو آثار قانونية أو منازعات، لأحكام القوانين النافذة في جمهورية مصر العربية، ويُفسر ويُنفذ وفقًا لها، وعلى الأخص أحكام القانون المدني المصري، وقانون الإثبات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية البيانات الشخصية متى كان واجب التطبيق، وسائر التشريعات واللوائح ذات الصلة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

ويظل القانون المصري هو القانون الواجب التطبيق ولو كان أحد الطرفين غير مصري، أو تم تنفيذ جزء من الأعمال أو استخدام أي خدمات أو أنظمة أو بنية تقنية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً، وفي الحدود التي يجيزها القانون، على تطبيق قانون آخر بالنسبة لمسألة محددة.

21-2. التسوية الودية: يجوز للطرفين، عند نشوء أي خلاف أو نزاع يتعلق بهذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه أو تعديله أو إنهائه أو آثاره، السعي إلى تسويته وديًا بحسن نية من خلال التفاوض المباشر، أو الاستعانة بوسيط قانوني، أو خبير فني، أو أي شخص أو جهة يتفقان عليها، وذلك بقصد الوصول إلى حل رضائي يحافظ، قدر الإمكان، على استمرار المشروع والعلاقة التعاقدية.

وتُعد إجراءات التفاوض أو الوساطة أو الخبرة إجراءات اختيارية، ولا تشكل شرطاً سابقاً أو لازماً للجوء إلى القضاء، ولا يترتب على عدم مباشرتها أو عدم نجاحها سقوط أي حق، أو عدم قبول أي دعوى، أو الحد من أي وسيلة قانونية أخرى، ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

كما لا يترتب على مباشرة أي من تلك الإجراءات وقف المواعيد القانونية أو التقادم أو سقوط الحقوق، ولا تمنع أيًا من الطرفين من اتخاذ الإجراءات القضائية أو الوقتية أو التحفظية أو المستعجلة التي يجيزها القانون متى اقتضت الضرورة ذلك.

3-21. الاختصاص القضائي: مع مراعاة قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والمكاني المتعلقة بالنظام العام، اتفق الطرفان على أن تختص محكمة:

□ شمال القاهرة □ جنوب القاهرة □ القاهرة الجديدة □ شمال الجيزة □ جنوب الجيزة □ الإسكندرية □ طنطا □ دمهور □ كفر الشيخ □ المنصورة □ الزقازيق □ بنها □ شبين الكوم □ بورسعيد □ الإسماعيلية □ السويس □ دمياط □ المنيا □ بني سويف □ الفيوم □ أسيوط □ سوهاج □ قنا □ الأقصر □ أسوان □ البحر الأحمر □ الوادي الجديد □ مرسى مطروح □ شمال سيناء □ جنوب سيناء □ أخرى: (.....) الابتدائية وجزئياتها، بحسب الأحوال، بنظر والفصل في جميع المنازعات أو الدعاوى أو الطلبات الوقتية أو المستعجلة أو التنفيذية الناشئة عن هذا العقد أو المرتبطة به، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

وفي حال عدم تحديد محكمة بعينها، أو تعذر انعقاد الاختصاص للمحكمة المختارة قانونًا، يكون الاختصاص للمحاكم المصرية المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص المقررة في التشريعات النافذة.

4-21. المنازعات الفنية: إذا تعلق النزاع بمسألة فنية أو تقنية، بما في ذلك مدى مطابقة الأعمال أو المخرجات لنطاق العمل أو المواصفات الفنية أو معايير القبول، أو وجود عيوب أو أخطاء تقنية، أو تقييم مراحل التنفيذ أو نسب الإنجاز، أو تحديد ما إذا كانت الأعمال تدخل ضمن نطاق العمل أو تُعد أعمالاً إضافية، أو تقدير الآثار الفنية أو الزمنية أو المالية لطلبات التعديل، أو تقييم أي خدمات أو منصات أو برمجيات أو تقنيات مقدمة من الغير يعتمد عليها المشروع، جاز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير فني متخصص قبل اللجوء إلى القضاء أو أثناء سير النزاع.

كما يجوز للمحكمة المختصة ندب خبير أو أكثر وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، وتكون له السلطات والاختصاصات التي يقررها القانون أو قرار الندب.

ولا تكون لتقارير أو آراء الخبراء الذين يختارهم أحد الطرفين أو كلاهما حجية ملزمة إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على إلزاميتها، أو إذا كان الخبير معيّنًا أو منتدبًا من المحكمة المختصة وفقًا للقانون.

5-21. الإجراءات الوقتية والتحفظية: لا يخل ما ورد في هذه المادة بحق أي من الطرفين في اللجوء، في أي وقت، إلى المحكمة المختصة أو قاضي الأمور الوقتية أو قاضي التنفيذ أو أي جهة قضائية مختصة، بحسب الأحوال، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي أو مستعجل يهدف إلى حماية حقوقه أو المحافظة على الأدلة أو منع وقوع ضرر يتعذر تداركه أو الحد من آثاره، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، أو المعلومات السرية، أو البيانات، أو الشفرة المصدرية، أو المخرجات، أو الحسابات، أو بيانات الوصول، أو أي حق آخر ناشئ عن هذا العقد.

ولا يُعد اتخاذ أي من تلك الإجراءات تنازلًا عن الحق في رفع الدعوى الموضوعية أو الاستمرار فيها، أو عن أي حق أو مطالبة أخرى مقررة بموجب هذا العقد أو القانون.

22_ المادة الثانية والعشرون: الأحكام العامة

1-22. وحدة العقد: يُوعد هذا العقد وتمهيدته وجميع بياناته وملاحقه وجدوله وأوامر التعديل ومحاضر التسليم والاعتماد وأي مستندات أو اتفاقات أو نماذج أو سجلات أو مراسلات أو وثائق نص هذا العقد أو اتفق الطرفان صراحةً على اعتبارها جزءًا منه، وحدة قانونية وتعاقدية واحدة ومتكاملة، وتُفسر جميعها معًا بما يحقق الغرض المشترك للطرفين، ويُعد كل مستند منها مكملاً ومفسرًا لباقي مستندات العقد.

2-22. ترتيب أولوية مستندات العقد: في حال وجود أي تعارض أو اختلاف بين أحكام أو مستندات العقد، تكون الأولوية في التطبيق والتفسير، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، وفقًا للترتيب الآتي:

أ. أحكام هذا العقد.

ب. أوامر التعديل (Change Orders) المعتمدة من الطرفين.

ج. الملاحق المعتمدة لهذا العقد ان وجدت، وعلى الأخص ملحق نطاق الخدمات، وملحق خطة التنفيذ والمقابل المالي وآلية السداد، وملحق النماذج التنفيذية والاعتماد، وأي ملاحق أخرى يعتمد عليها الطرفان كتابةً.

د. محاضر التسليم والاعتماد.

- هـ. أي مستندات أو مراسلات أو اعتمادات أخرى اتفق الطرفان صراحةً على اعتبارها جزءاً من العقد.
- ومع ذلك، إذا نص أمر تعديل أو ملحق معتمد صراحةً على تعديل أو استبدال حكم معين من أحكام هذا العقد، فيُعمل بما ورد فيه في حدود ذلك التعديل فقط.
- وفي جميع الأحوال، يُفسر أي تعارض بما يحافظ على الغرض الأساسي من المشروع والتوازن العقدي بين الطرفين، ودون ترتيب أي التزامات جديدة لم يوافق عليها الطرفان صراحةً.
- 22-3. تعديل العقد وعدم التنازل الضمني:** لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو إضافة أي التزام جديد إليه، أو الاتفاق على ما يخالف أحكامه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلا بموجب محرر كتابي أو اعتماد إلكتروني صادر من وسيلة معتمدة بين الطرفين، متى أمكن التحقق من صدوره ونسبته إلى الطرف المعني، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.
- ولا يُعد السكوت أو التأخر في استعمال أي حق، أو التغاضي عن أي مخالفة، أو قبول تنفيذ جزئي أو متأخر لأي التزام، تنازلاً عن ذلك الحق أو تعديلاً للعقد أو إنشاءً لأي التزام جديد، ما لم يتم الاتفاق على ذلك صراحةً وفقاً لأحكام هذه المادة.
- 22-4. التنازل عن العقد أو إحالة الحقوق والالتزامات:** لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذا العقد أو إحالة أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة عنه، كلياً أو جزئياً، إلى أي شخص أو جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، وذلك ما لم يجيز القانون خلاف ذلك.
- ولا يُعد من قبيل التنازل أو الإحالة استعانة الطرف الثاني بمقاولين فرعيين أو مستقلين أو مقدمي خدمات متخصصين لتنفيذ بعض أجزاء الخدمات محل العقد، متى ظل مسؤولاً أمام الطرف الأول عن تنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لأحكام هذا العقد.
- ولا يترتب على أي تنازل أو إحالة تتم وفقاً لأحكام هذه المادة إعفاء الطرف المتنازل أو المحيل من المسؤوليات أو الالتزامات التي نشأت قبل تاريخ نفاذها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
- 22-5. استقلال أحكام العقد:** إذا تقرر بطلان أو عدم صحة أو عدم نفاذ أي حكم من أحكام هذا العقد، كلياً أو جزئياً، لأي سبب كان، فلا يؤثر ذلك على صحة أو نفاذ باقي الأحكام، وتظل جميع الأحكام الأخرى قائمة وملزمة بالقدر الذي يسمح به القانون.
- ويلتزم الطرفان، متى كان ذلك جائزاً، باستبدال الحكم غير النافذ بحكم صحيح ومشروع يحقق أقرب أثر قانوني واقتصادي ممكن للغرض الذي قصده الطرفان عند إبرام العقد.
- 22-6. الاتفاق الكامل:** يمثل هذا العقد، بما يتضمنه من ملاحق ومستندات وأوامر تعديل ومحاضر تسليم واعتماد، كامل الاتفاق النهائي بين الطرفين بشأن موضوعه، ويلغي ويحل محل جميع المفاوضات أو العروض أو المراسلات أو الاتفاقات أو التفاهات السابقة المتعلقة بذات الموضوع، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وذلك في الحدود التي لم يتم إدماجها صراحةً ضمن مستندات العقد.
- ولا يعتد بأي عروض أو مناقشات أو مراسلات أو تفاهات سابقة لم يتم اعتمادها صراحةً ضمن هذا العقد أو ملاحقه أو أوامر التعديل المعتمدة.
- 22-7. الإقرار بالعلم والرضا:** يقر كل طرف بأنه قام بقراءة هذا العقد وجميع ملاحقه ومستنداته المرتبطة به، وفهم مضمونه وآثاره القانونية والفنية والمالية، وأن توقيعه عليه تم بإرادة حرة وسليمة وبعد إتاحة الفرصة الكافية لمراجعته والاستعانة بمن يراه من مستشارين أو مختصين، ودون وجود غش أو تدليس أو إكراه، وهو بكامل أهليته القانونية.
- 22-8. حساب المدد:** ما لم ينص هذا العقد أو القانون على خلاف ذلك، تُحسب جميع المدد والمواعيد الواردة فيه بالأيام التقويمية (الميلادية).
- وإذا صادف انتهاء أي مدة يوم عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تالي، ما لم يوجب القانون أو يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
- 22-9. التوقيع الإلكتروني والنسخ الإلكترونية:** يجوز للطرفين إبرام هذا العقد أو تعديلاته أو ملاحقه أو أوامر التعديل أو محاضر التسليم والاعتماد أو أي مستندات مرتبطة به باستخدام التوقيع الإلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتد بها قانوناً.
- وتكون للمحررات والنسخ الإلكترونية، متى أمكن التحقق من صدورها ونسبتها إلى أطرافها وسلامة محتواها، ذات الحجية القانونية المقررة للمحررات الورقية، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.
- 22-10. الوفاة والخلف العام:** إذا كان أحد طرفي العقد شخصاً طبيعياً، فلا يترتب على وفاته بذاته انقضاء العقد، وتنتقل الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عنه إلى ورثته أو خلفه العام في الحدود التي يقررها القانون.
- ولا يلتزم الورثة أو الخلف العام بتنفيذ الالتزامات ذات الطبيعة الشخصية أو المهنية التي تعتمد على مهارة أو خبرة خاصة للطرف المتوفى أو فاقد الأهلية، متى أصبح تنفيذها متعذراً، وتقتصر آثار ذلك على إجراء التسوية النهائية للحقوق والالتزامات المستحقة حتى تاريخ التعذر.
- 22-11. عدد النسخ:** حُرر هذا العقد من عدد (.....) نسخة أصلية أو إلكترونية متطابقة، ويحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها، وتكون لجميع النسخ ذات الحجية القانونية متى ثبتت صحتها ونسبتها إلى أطرافها.

ويجوز توقيع العقد على نسخ منفصلة أو إلكترونية، ويُعد مجموعها عقدًا واحدًا منتجًا لجميع آثاره القانونية.

22-12. اللغة المعمدة: إذا تم تحرير هذا العقد بأكثر من لغة، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد في تفسير وتنفيذ أحكامه، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على اعتماد لغة أخرى أو منح الحجية لنسخة محددة.

22-13. عدم استقطاب العاملين والمتعاونين: يلتزم كل طرف بعدم استقطاب أو التعاقد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع أي من موظفي أو متعاقدي أو متعاوني أو مقدمي الخدمات الرئيسيين لدى الطرف الآخر ممن شاركوا فعليًا في تنفيذ المشروع، وذلك طوال مدة سريان العقد ولمدة ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائه أو فسخه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. ولا يسري هذا الالتزام إذا تم التعاقد نتيجة إعلان عام متاح للجمهور أو بناءً على تقدم الشخص من تلقاء نفسه دون قيام أي من الطرفين باستهدافه أو استقطابه بصورة مباشرة.

22-14. حجية السجلات والوسائل الإلكترونية: يُعد السجلات الإلكترونية الناتجة عن تنفيذ هذا العقد، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، وسجلات منصات إدارة المشروع، وسجلات الإصدارات، وملفات المشروع، ومحاضر الاعتماد الإلكترونية، والمراسلات الرقمية، والملفات المتبادلة عبر الوسائل المعتمدة، من وسائل الإثبات بين الطرفين متى أمكن التحقق من مصدرها وسلامتها ونسبتها إلى الطرف المعني.

ولا يؤثر استخدام الوسائل الإلكترونية في حجية المستندات أو الإجراءات التعاقدية متى استوفت المتطلبات القانونية اللازمة.

22-15. استمرار بعض الأحكام: تظل نافذة وملزمة للطرفين بعد انتهاء هذا العقد أو فسخه أو انقضائه لأي سبب، جميع الأحكام التي تقتضي طبيعتها أو نصها الصريح استمرار نفاذها بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسرية وعدم الإفصاح، وحقوق الملكية الفكرية، والالتزامات المالية المستحقة، وحدود المسؤولية، وتسوية المنازعات، وحجية السجلات الإلكترونية، وأي حقوق أو التزامات أخرى يقضي العقد أو القانون باستمرارها.

22-16. الرسوم والضرائب القانونية (بند اختياري): ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، يتحمل كل طرف الرسوم والضرائب والمصروفات القانونية التي تفرض عليه بحكم صفته أو التزاماته أو التصرفات الصادرة عنه وفقًا للقوانين واللوائح السارية. ولا تشمل المقابل المالي المتفق عليه أي ضرائب أو رسوم تستحق قانونًا على الطرف الثاني بصفته مقدم الخدمة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة متى كانت واجبة التطبيق، وتضاف إلى المقابل المالي وفقًا لأحكام القانون.

23_ المادة الثالثة والعشرون: التوقيعات

يقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على هذا العقد وتمهيده وجميع مواد وملاحقه ومحاضر التسليم والاعتماد وأوامر التعديل والمستندات المرتبطة به – إن وجدت – وأنهما قد فهما جميع أحكامه وآثاره القانونية والفنية والمالية، وأنهما قد قبلتا الالتزام بما ورد فيه، وأن البيانات الواردة بهذا العقد صادرة عنهما وصحيحة وفقًا لما قدمه كل طرف، وقد تم التوقيع عليه بإرادة حرة وسليمة ودون إكراه أو غش أو تدليس، وهما بكامل أهليتهما القانونية.

23-1. أثر التوقيع: يُعد توقيع الطرفين على هذا العقد قبولًا نهائيًا وملزمًا بجميع أحكامه وشروطه والتزاماته، ويمتد أثره إلى جميع الملاحق ومحاضر التسليم والاعتماد وأوامر التعديل وأي مستندات أو اتفاقات يعتمدها الطرفان وفقًا لأحكام هذا العقد، متى نص هذا العقد على اعتبارها جزءًا منه.

23-2. التوقيع أو الاعتماد الإلكتروني: يجوز للطرفين إبرام هذا العقد أو توقيع أو اعتماد أي من ملاحقه أو أوامر التعديل أو محاضر التسليم والاعتماد أو المستندات المرتبطة به باستخدام وسائل التوقيع الإلكتروني أو الاعتماد الإلكتروني أو أي وسيلة تقنية أخرى يعتد بها قانونًا.

وتكون لهذه الوسائل ذات الحجية القانونية المقررة للمحررات الورقية متى أمكن التحقق من صدورهما ونسبتها إلى الطرف المعني وسلامة محتواها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

23-3. النسخ الأصلية: يجوز تحرير هذا العقد والتوقيع عليه من عدة نسخ ورقية أو إلكترونية متطابقة، أو من خلال نسخ منفصلة موقعة من الأطراف، وتُعد جميعها أصلًا واحدًا ومتكاملة في حجيتهما وآثارها القانونية متى ثبتت صحتها ونسبتها إلى أطرافها.

23-4. توقيع الشهود: في حال توقيع أي شهود على هذا العقد، فإن توقيعهم يقتصر على إثبات واقعة حضور التوقيع أو صدوره من الطرفين، ولا يترتب عليه اعتبارهم طرفًا في العقد أو مسؤولين عن أي التزام ناشئ عنه، ولا يكونون ضامنين أو كفلاء لأي من الطرفين إلا إذا وقعوا بهذه الصفة صراحةً ووفقًا للقانون.

23-5. تاريخ سريان العقد: يبدأ سريان هذا العقد وينتج آثاره القانونية من تاريخ توقيعه من الطرفين، ما لم ينص العقد أو يتفق الطرفان كتابةً على تاريخ آخر يبدأ منه تنفيذ كل أو بعض الالتزامات الواردة به.

وتوقيعات الأطراف

الطرف الأول (العميل)	الطرف الثاني (مقدم الخدمة)
----------------------	----------------------------

الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة :	البصمة:

الشاهد الثاني (إن وجد)	الشاهد الاول (إن وجد)
الاسم: _____	الاسم: _____
الرقم القومي: _____	الرقم القومي: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____